DICTAMEN
NUMERO ONCE

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos de este honorable Consejo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 98, 101, 102, 103, 121 y 122 fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, así como los numerales 27 fracción III, 102 y demás relativos del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente **DICTAMEN** relativo a la **SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL, PARA POSTULAR Y REGISTRAR A LA TOTALIDAD DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2007**, al tenor de los siguientes Antecedentes, Considerandos y Puntos Resolutivos:

A N T E C E D E N T E S

1.- El 31 de enero del año en curso, a las 23:36 horas, se recibió el Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral, solicitud de registro del Convenio Coalición a denominarse "Alianza por Baja California", suscrito por el Lic. Salvador Morales Riubí, Presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Baja California, el C. Oscar Rosario Gómez Yánez, Presidente de la Junta Ejecutiva de Nueva Alianza en Baja California, y el C. José Santos Castañeda Ulloa, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social. Anexando los siguientes documentos:

1) Escrito original suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Presidente de la Junta Ejecutiva de Nueva Alianza y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante el cual solicitan el registro del convenio de coalición; así como fotocopia simple del mismo, que contiene el acuse de recibo de Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral.

2) Convenio de Coalición celebrado por los Partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social;

3) Plataforma Política, Declaración de Principios, Programa de Acción, Programa de Gobierno 2007-2013 y Estatutos de la Coalición Alianza por Baja California;

4) Disquete conteniendo el logotipo de Alianza por Baja California, así como en forma impresa;

5) Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social;

6) Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de enero de 2007, del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, y Acta de la mencionada sesión;

7) Oficio número SG/0107/0144 de fecha 29 de enero de 2007, suscrito por el Lic. José Espina Von Roehrich, en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional;

8) Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2007, del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza;

9) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, celebrada en fecha 30 de enero de 2007, a las 06:00 horas, con la lista de asistencia correspondiente;

10) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de fecha 30 de enero de 2007, a las 19:35 horas, con la lista de asistencia correspondiente;

11) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de fecha 31 de enero de 2007, con la lista de asistencia correspondiente;

12.) Escrito de fecha 17 de enero de 2007, suscrito por el Presidente, Secretario, Coordinador Ejecutivo Político Electoral, Coordinador Ejecutivo de Vinculación y Coordinador Ejecutivo de Finanzas de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Político Nacional Nueva Alianza, y

13) Primer Testimonio de la Escritura Número 101,431, volumen 1,321, expedido por la Licenciada Aída Gloria González Sevilla, de la Notaría Pública Número Seis.

2.-Mediante oficio No. CEE/280/2007, de fecha 01 de febrero del año 2007, el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, turnó a la Comisión del Régimen de Partidos Políticos el expediente que contiene el Convenio de Coalición y sus anexos, precisados en el Antecedente inmediato anterior, para efectos de que se procediera al análisis respectivo, y en su oportunidad se emitiera el dictamen respectivo, para de esta forma, el Consejo Estatal Electoral dicte resolución a más tardar el día 19 de febrero del año de la elección.

3.- Con fecha 06 de febrero del año en curso, la presente Comisión acordó, entre otros, formar el expediente correspondiente bajo el número **CRPP/C-C-PAN-PNA-PES/01/2007**, para efectos de identificación del mismo; examinar el convenio y la documentación turnada, verificando si se cumplen las exigencias señaladas en los Artículos 98 y 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California; así como practicar toda diligencia que se estime necesaria para la verificación y análisis de la documentación exhibida.

4.- El 12 de febrero del año que transcurre, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos mediante Oficio CRPP/0093/2007, requirió a los partidos políticos que suscribieron el Convenio de Coalición que nos ocupa, a efecto de que aclarara o remitiera, según fuera el caso, los puntos que a continuación se enlistan:

"1. Que el acta de la II Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, suscrita por el Presidente y Secretario General del citado Comité, precisa fecha y lugares distintos de su celebración, por lo que no hay certeza de dichos datos;

2. Que del acta de la II Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, señalada en el punto que antecede, no se precisa ***la aprobación de la plataforma electoral*** *de la Coalición, como lo requiere el artículo 98, fracción II, de la Ley de la materia;*

3. Que del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, de fecha 28 de enero de 2007, no determina en ninguno de sus apartados ***la aprobación del programa de gobierno****, como lo indica el artículo 98, fracción IV, de la Ley electoral local;*

4. Que en el Convenio de Coalición presentado, no precisa el "Nombre completo, lugar de nacimiento, edad, domicilio del o de los candidatos y cargo para el que se les postule", que debe contener en cumplimiento a la fracción III del artículo 101, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.

5. En el Convenio de Coalición respectivo, no se establece en alguna de sus Cláusulas la denominación de la misma, lo que se requiere, a efecto de que sea acorde a lo estipulado en los estatutos, programa de acción y declaración de principios de la mencionada Coalición."

5.- El 17 de febrero del año en curso, los partidos políticos integrantes que suscribieron el Convenio de Coalición que se dictamina, por conducto de los ciudadanos Omar Verdugo Barba, Sadot Alexandres Campos y Javier Peña García, representantes legales de la coalición citada, dieron contestación en tiempo al requerimiento citado en el Antecedente anterior. En dicha respuesta reitera lo expuesto en el convenio referente a la fracción III del artículo 101, de la Ley de la materia, señalan diversos datos de precandidatos, y anexan: Fe de erratas de la sesión del día 29 de enero de 2007, del Partido Encuentro Social; y Dictamen sobre la participación del Partido Acción Nacional en las elecciones locales.

6.- El 18 de febrero del año 2007, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos celebró Sesión con el objeto de discutir y dictaminar sobre la SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL, A DENOMINARSE "ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA", evento al que asistieron por la Comisión, los C.C. **Raúl Flores Adame**, Presidente, **Tonatiuh Guillén López** y **Jaime Vargas Flores**, Vocales, y **Sara Martínez Sánchez**, Secretaria Técnica; por el Consejo Estatal Electoral, los consejeros ciudadanos **José Luna Velazquez, Marina del Pilar Olmeda García** y **Humberto Hernández Soto**; los Encargados de Despacho de la Dirección General del Instituto Estatal Electoral, y de la Dirección General del Registro Estatal de Electores, C.C. **Arturo Camacho Quintana** y **Giovanni Adame Alba.** Por parte de los partidos políticos asistieron: los C.C. **Omar Verdugo Barba**, representante suplente del Partido Acción Nacional; **José Obed Silva Sánchez** representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; **Roberto Magallanes Cortez**, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática; **José Refugio Cañada García**, representante propietario del Partido del Trabajo; **Ildefonso Chomina Molina**, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; **Ana Elizabeth López Sotelo**, representante propietaria del Partido Convergencia; **Zandra Pérez Juárez,** representante propietaria del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina; **Javier Peña García**, representante propietario del Partido Encuentro Social, y **Sadot Alexandres Campos**, representante propietario del Partido Nueva Alianza.

En consecuencia esta Comisión dictamina al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que de conformidad con lo previsto en los Artículos 94, 97, 98, 101, 102, 103, 121 y 122 fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y los numerales 27 fracción III y 102 del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, esta Comisión del Régimen de Partidos Políticos es competente para dictaminar, en general, sobre la procedencia de la solicitud de registro de convenios de Coalición que presenten los partidos políticos, y específicamente, sobre la solicitud de registro de convenio de coalición presentada por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional y Nueva Alianza, así como el estatal: Partido Encuentro Social, ante la oficialía de partes del Consejo, a fin de postular candidato a Gobernador del Estado, así como fórmulas de candidatos a diputados y munícipes, por ambos principios, en los dieciséis distritos electorales y en los cinco municipios en que se divide el territorio de la entidad, en el proceso electoral constitucional ordinario iniciado el pasado catorce de febrero del año en curso, correspondiendo al Consejo Estatal Electoral, resolver en definitiva a más tardar el 19 de febrero del año de la elección.

II.- Que en los términos previstos en los Artículos 62 fracción VI y 94 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de formar coaliciones, entendiéndose por éstas, las alianzas o uniones transitorias de dos o más partidos políticos, con el propósito de postular candidatos a los puestos de elección popular, presentándolos bajo un sólo emblema y registro. La coalición se formalizará mediante convenio, registrado y sancionado ante el Consejo Estatal Electoral.

Por otra parte, el artículo 102 del citado ordenamiento señala que el convenio de coalición se presentará ante el Consejo Estatal Electoral a más tardar el treinta y uno de enero del año de la elección, sin que posteriormente se admita convenio alguno.

Cuando la coalición registre candidato a Gobernador del Estado, ésta tendrá efectos en los dieciséis distritos electorales y en los municipios, en que se divide el territorio de la entidad, debiendo postular y registrar a la totalidad de fórmulas de Diputados y Munícipes, conforme a lo dispuesto por los artículos 14 y 79 respectivamente de la Constitución Política del Estado, según lo señala el numeral 97 de la propia ley.

III.- Que según obra en los archivos del Consejo Estatal Electoral, y de la presente Comisión del Régimen de Partidos Políticos, los partidos políticos nacionales y estatales, acreditados y registrados ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, con derecho a participar en el Proceso Estatal Electoral 2007, para elegir Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso del Estado y Munícipes a los Ayuntamientos, son: **Partido Acción Nacional**, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido Estatal de Baja California, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, **Partido Nueva Alianza** y **Partido Encuentro Social**. Institutos políticos que cuentan con el derecho de formar coaliciones cumpliendo las exigencias de los numerales 94 al 102 de la Ley electoral local.

IV.- Que en los términos del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, los partidos políticos que pretendan coaligarse para la elección a Gobernador deberán acreditar ante el Consejo Estatal Electoral, que:

a) La coalición fue aprobada por la asamblea estatal u órgano equivalente de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos de uno de los partidos políticos coaligados o bajo los propios de la coalición (fracción I);

b) Los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados, aprobaron la plataforma electoral de la coalición, de conformidad con la declaración de principios, programa de acción y estatutos de uno de ellos o los de la coalición (fracción II);

c) Los órganos partidistas de cada uno de los partidos políticos coaligados, aprobaron la postulación de candidatos, de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección para la elección de Gobernador, así como para la elección de todos los Diputados y Munícipes (fracción III), y

d) Los órganos estatales partidistas aprobaron el programa de gobierno al que se sujetará el candidato o candidatos de la coalición que resulten electos (fracción IV).

V.- Que de acuerdo al artículo 94 de la Ley de la materia, la coalición se formalizará mediante convenio, registrado y sancionado ante el Consejo Estatal Electoral, y que en los términos del artículo 101 del mismo ordenamiento, deberá contener lo siguiente:

a) Los partidos políticos que la forman (fracción I);

b) La elección en la que se pretenda participar (fracción II);

c) Nombre completo, lugar de nacimiento edad, domicilio del o de los candidatos y cargo para el que se les postule (fracción III);

d) El emblema y colores que haya adoptado la coalición o, en su caso, la determinación de utilizar los emblemas de los partidos coaligados y en cual de los lugares que les corresponda debe aparecer en la boleta el emblema único o los emblemas de los partidos. En su caso, se deberá acompañar la declaración de principios, programa de acción y estatutos respectivos de la coalición, o bien, la plataforma electoral en las coaliciones de Diputados y Munícipes, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes (fracción IV);

e) La obligación de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la declaración de principios, programa de acción y estatutos adoptados por la coalición (fracción V);

f) La prelación para la conservación del registro o financiamiento de los partidos políticos (fracción VI);

g) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos (fracción VII);

h) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en esta Ley, quién ostentaría la representación de la coalición (fracción VIII), y

i) La manifestación de que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un sólo partido político. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes (fracción IX).

VI.- Que el plazo para que los partidos políticos presenten solicitud de convenio de coalición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley electoral que nos rige, fue hasta el 31 de enero del año en curso, fecha en la cual los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron solicitud de registro del convenio de coalición a denominarse "Alianza por Baja California", para la postulación de candidatos a Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso del Estado, y munícipes a los Ayuntamientos, tal y como se hace constar en el Antecedente Uno de este dictamen.

VII. Que los ciudadanos Salvador Morales Riubí, Presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Baja California, Oscar Rosario Gómez Yánez, Presidente de la Junta Ejecutiva de Nueva Alianza en Baja California, y José Santos Castañeda Ulloa, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, tienen debidamente reconocida su personalidad, según consta en los archivos del Instituto Estatal Electoral, y que de conformidad con el artículo 435, fracción I de la Ley de la materia, son representantes legítimos de esos institutos políticos.

VIII.- Por razón de método, y en los términos indicados por la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, primeramente se procede a determinar si los partidos políticos que suscribieron el convenio de coalición para la elección de Gobernador que se analiza, acreditaron ante el Consejo Estatal Electoral, las exigencias previstas en el artículo 98, precisadas en el Considerando IV del presente, para posteriormente establecer si el convenio contiene los requisitos del numeral 101 citadas en el Considerando V, y así estar en posibilidad de dictaminar la aprobación o no del acuerdo de coalición y por consiguiente su registro.

A. Verificación de los requisitos derivados del artículo 98 de la Ley.

A.1. Por lo que respecta al **Partido Acción Nacional,** éste acompañó:

a) Convocatoria de fecha 26 de enero de 2007, a la Sesión Extraordinaria a desarrollarse el 28 del mismo mes y año, suscrita por el Lic. Salvador Morales Riubí, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional;

b) Acta de la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Estatal del partido, de fecha 28 de enero del año en curso;

c) Oficio número SG/0107/0144 de fecha 29 de enero de 2007, suscrito por el Lic. José Espina Von Roehrich, en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica al Presidente del Comité Directivo Estatal del citado instituto político, los acuerdos adoptados con relación al convenio de coalición, y

d) Dictamen sobre la participación del Partido Acción Nacional en las elecciones locales para elegir Gobernador el Estado para el periodo 2007-2013, Diputados locales por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional y Munícipes a los Ayuntamientos del Estado, suscrito por los integrantes de la denominada Comisión de Seguimiento a las Alianzas del Consejo Estatal.

En el acta de la Sesión referida en el inciso b), se desprende la emisión de los siguientes puntos de acuerdos:

> *"**CUARTO.-** Se autoriza la Partido Acción Nacional, para que pueda coaligarse de conformidad con estos resolutivos, tanto con partidos políticos con registro nacionales... ...así como con partidos políticos con registro solamente en la entidad...*
>
> ***QUINTO.-** Se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal, para que en coordinación con la Comisión de Seguimiento a las Alianzas de este Consejo, en la que se integren los Presidentes de los Comités Directivos Municipales con derecho a voz, realicen las acciones necesarias y generen los documentos correspondientes a efecto de formalizar la Coalición que pudiera conformarse...*
>
> ***SEXTO.-** Se aprueba la Plataforma Electoral con la que participara el Partido Acción Nacional en coalición...*
>
> ***SEPTIMO**.- Se aprueba la participación en las elecciones a celebrarse el 2007 bajo el Convenio, Estatutos, Declaración de Principios y Programa de Acción propios de la Coalición..."*

Como se denota el Partido Acción Nacional cumplió con los extremos de las fracciones I, II, y IV del citado artículo 98 de la Ley, no así con lo dispuesto por la fracción III del citado precepto legal por las razones y consideraciones que, por cuestión de orden y método, se abordan en un análisis de fondo en los párrafos subsecuentes del presente dictamen en el apartado relativo a la verificación de los requisitos derivados del artículo 101 de la Ley, consideraciones que deben de tenerse por insertas a la letra en este espacio, en obvio de inútiles repeticiones.

A.2. Concerniente al **Partido Nueva Alianza**, se anexaron:

a) Convocatoria de fecha 19 de enero de 2007, a la Sesión Extraordinaria a celebrarse el 30 del mes y año en cuestión, del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, suscripta por el Presidente, Secretario, Coordinador Ejecutivo Político Electoral, Coordinador Ejecutivo de Vinculación, y Coordinador Ejecutivo de Finanzas, de la Junta Ejecutiva Estatal de dicho partido;

b) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, celebrada en fecha 30 de enero de 2007, a las 06:00 horas, con la lista de asistencia correspondiente;

c) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de fecha 30 de enero de 2007, a las 19:35 horas, con la lista de asistencia correspondiente;

d) Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de fecha 31 de enero de 2007, con la lista de asistencia correspondiente;

e) Escrito de fecha 17 de enero de 2007, suscrito por el Presidente, Secretario, Coordinador Ejecutivo Político Electoral, Coordinador Ejecutivo de Vinculación y Coordinador Ejecutivo de Finanzas de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Político Nacional Nueva Alianza, en el que autorizan al Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva del mismo partido, para que realice todos los actos indispensables para celebrar convenios de coalición, y

f) Primer Testimonio de la Escritura Número 101,431, volumen 1,321, expedido por la Licenciada Aída Gloria González Sevilla, de la Notaría Pública Número Seis, de la ciudad de Mexicali, Baja California, en la que se da fe de la celebración de las asambleas, y la autorización al Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva del Partido Nueva Alianza en el Estado, para la suscrición del convenio de coalición.

En el acta de la Sesión referida en el inciso d), se desprende la emisión de los siguientes puntos de acuerdos:

> *"**PRIMERO.** Se aprueba por unanimidad el Convenio de Coalición celebrado entre el "Partido Acción Nacional", el "Partido Encuentro Social" y "Nueva Alianza" en los términos propuestos por el Presidente de la Asamblea, C. Oscar Rosario Gómez Yánez."*
>
> *"**ÚNICO.** Se aprueba por unanimidad que la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos bajo los cuales ha de contender la "ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA" sean los propios de ésta última..."*
>
> *"**ÚNICO.** Se aprueba por unanimidad que la Plataforma Electoral sea la propia de la "ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA" en los términos propuestos..."*
>
> *"**ÚNICO.** Se aprueba por unanimidad el Programa de Gobierno al que se sujetará el candidato o los candidatos de la "ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA" en el caso de resultar electos..."*
>
> *"**ÚNICO.** Se aprueba por unanimidad que la postulación de candidatos sea de conformidad con los Estatutos, normas y métodos de selección de Nueva Alianza, para la elección de Diputados y Munícipes que le corresponden, de acuerdo a los términos establecidos en el recién aprobados Convenio de Coalición.".*

Como se denota el Partido Nueva Alianza cumplió con los extremos de las fracciones I, II, y IV del citado artículo 98 de la Ley, no así con lo dispuesto por la fracción III del citado precepto legal por las razones y consideraciones que, por cuestión de orden y método, se abordan en un análisis de fondo en los párrafos subsecuentes del presente dictamen, mismas consideraciones que deben de tenerse por insertas a la letra en este espacio, en obvio de inútiles repeticiones.

A.3. El **Partido Encuentro Social**, incorporó:

a) Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, suscrita por los C.C. José Santos Castañeda Ulloa y Javier Peña García, Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del mencionado instituto;

b) Fe de erratas, suscrita por el C. Javier Peña García Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, del Acta de la Sesión del día 29 de enero del año en curso.

De tales documentos se aprecia la emisión de los siguientes acuerdos:

> *"1.- Autorizar al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal a realizar las acciones necesarias con partidos políticos nacionales con acreditación estatal vigente y partidos estatales, tendientes a concretizar coaliciones que fortalezcan la oferta electoral de nuestro partido...*
>
> *2.- En los términos del artículo 112 de nuestros estatutos, aprobar la participación electoral del Partido Encuentro Social en Coalición Electoral con el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza...*
>
> *3.- Aprobar contender bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos de la coalición.*
>
> *4.- Aprobar el programa de gobierno al que se sujetaran los candidatos de la coalición que resulten electos.*
>
> *5.- Aprobar participar en el proceso electoral a llevarse a cabo en el presente año, en lo referente a postular candidaturas que le corresponden a nuestro partido político, de acuerdo a los espacios que se determinen en el convenio de coalición..."*

Por lo tanto, el Partido que nos ocupa cumplió las exigencias del mencionado artículo 98 de la Ley.

De lo expuesto en los apartados A.1, A.2 y A.3, se advierte que los partidos políticos que pretender coaligarse y a los que hemos venido haciendo referencia, han cubierto las hipótesis a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, por lo que anexaron a la solicitud de coalición: declaración de principios, programa de acción, estatutos, programa de gobierno, y la plataforma electoral, todos respecto de una coalición denominada como "Alianza por Baja California", no así la exigencia de lo que establece la fracción III del citado precepto legal, pues ninguno de los partidos solicitantes, acreditan con documento o prueba idónea, que sus órganos partidistas hayan aprobado la

postulación de sus candidatos, entendiéndose por estos los que señala precisamente el artículo 101 fracción III del ordenamiento legal previamente referido.

En consecuencia, tal y como se desarrolla en los párrafos siguientes, los partidos políticos solicitantes, no acreditan fehacientemente que sus órganos intrapartidarios competentes hayan acordado entre sí la postulación conjunta de un candidato a Gobernador del Estado, ni de los demás candidatos a diputados y munícipes sobre los que la coalición tiene efecto, pues de las constancias exhibidas en el expediente que contiene su solicitud de registro, se advierte el incumplimiento a la exigencia legal contenida en la fracción III del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.

Efectivamente, en el caso del Partido Nueva Alianza, del Acta de Asamblea de la Sesión Extraordinaria de su Consejo Estatal en Baja California, celebrada a las diecinueve horas del día treinta y uno de enero de dos mil siete, no se advierte la acreditación de tal exigencia legal, pues por el contrario, a fojas seis del documento se aprecia con meridiana claridad que, al desahogar el punto NOVENO del Orden del Día de la sesión, el Pleno de la Asamblea de dicho instituto político aprobó literalmente, por unanimidad, "*...que la postulación de candidatos sea de conformidad con los Estatutos, normas y métodos, de selección de Nueva Alianza, para la elección de Diputados y Munícipes que le corresponden, de acuerdo a los términos establecidos en el recién aprobado Convenio de Coalición...*" De ahí el incumplimiento al requisito señalado en la fracción III del artículo 98 de la citada Ley.

Es menester precisar que toda postulación de candidatos hecha por los partidos políticos, debe realizarse conforme con sus Estatutos, normas y métodos de selección, por lo que tal tratamiento no se encuentra al arbitrio, interpretación ni Acuerdo de los partidos políticos, sino que se encuentran obligados a su cumplimiento por ser principio democrático exigido para estas entidades conforme con lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez rige su actuación y participación en procesos electorales de las entidades federativas.

Contrariamente al Acuerdo adoptado por el Pleno de la Asamblea Estatal del Partido Nueva Alianza, la disposición de la fracción III del artículo 98 de la Ley electoral del Estado no exige un Acuerdo interno del partido por el que se apruebe que la postulación de sus candidatos se realice conforme con sus estatutos, normas y métodos, lo que en principio, es obligación inherente a todo partido político, sino que dicha disposición impone a los órganos intrapartidarios de las entidades solicitantes, el deber previo de conocer las candidaturas sobre las que se basa la coalición para que, acto seguido sean o no aprobadas, y en su caso postuladas por esos máximos órganos deliberativos y decisorios de los partidos políticos por haberse realizado conforme con sus estatutos, normas y métodos, previamente aprobados por el Instituto Federal Electoral como documentos acordes con los principios democráticos consagrados por nuestra Carta Magna.

De ahí la conclusión de esta Comisión, en el sentido de que, el órgano partidario competente de "Nueva Alianza" omitió aprobar, en su oportunidad, a los candidatos que deben postular como coalición, de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección para la elección de Gobernador, así como para la elección de los Diputados y

Munícipes que territorialmente le corresponden al Estado de Baja California conforme a los artículos 14 y 78 de la Constitución Política del Estado.

Caso similar ocurre con el Partido Acción Nacional y el Partido Estatal Encuentro Social, quienes incumplen la disposición expresa señalada, pues con las constancias de sus respectivas actas de sesión, la primera de fecha veintiocho y la segunda de fecha veintinueve de enero del año en curso, no acreditan ante el Consejo Estatal Electoral, en términos de la fracción III del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, ni el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, hayan aprobado en dichas sesiones al candidatos que deben postular como coalición, de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección para la elección de Gobernador del Estado, así como a los candidatos de su coalición al cargo de Diputados y Munícipes, en los términos antes señalados.

No obstante lo anterior, y en virtud de que es obligación de esta Comisión verificar exhaustivamente el cumplimiento los requisitos que la Ley de la materia exige a los Partidos Políticos que solicitan registro de coaliciones, se continúa:

B. Verificación de los requisitos previstos en el artículo 101 de la Ley, que deben contener el convenio de coalición.

Se procede al análisis del convenio de coalición presentado, siguiendo el orden de las fracciones del citado numeral, apreciándose lo siguiente:

1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA FORMAN:

En la cláusula primera del convenio se precisa que los partidos políticos que la forman son: Acción Nacional, representado por el C. Salvador Morales Riubí; **Nueva Alianza, Partido Político Nacional, representado por el** C. Oscar Rosario Gómez Yánez; y Encuentro Social representado por el C. José Santos Castañeda Ulloa; por lo que se da cumplimiento a la fracción I del artículo 101, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.

2. LA ELECCIÓN EN LA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR:

Señalaron en la cláusula segunda, que motiva la coalición formada la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, así como la elección de todos los Diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional y Munícipes del Estado, a celebrarse el día cinco de agosto de 2007. Observando con ello la fracción II del artículo 101.

3. NOMBRE COMPLETO, LUGAR DE NACIMIENTO, EDAD, DOMICILIO DEL O DE LOS CANDIDATOS Y CARGO PARA EL QUE SE LE POSTULA:

Con relación a este requisito, las partes manifiestan:

"Que en base a la racionalidad que en párrafos abajo se desarrolla y con apoyo en lo dispuesto por diversas prescripciones normativas contenidas en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California;

criterios sustentados por los actuales integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California; Jurisprudencia de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el derecho-político electoral a ser votado y los principios constitucionales de democracia interna de los Partidos Políticos, legalidad y certeza electoral contenidos en los artículos 35 fracción II, 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reproducidos por los artículos 5, 7 y 8 de la Constitución Local, se acuerda acreditar una vez celebrados y desahogados los procedimientos de selección interna de candidatos de cada uno de los partidos que integran la coalición y dentro de los plazos señalados por el artículo 284 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, el requisito contenido en la fracción III del artículo 101 de este ordenamiento jurídico.

De la lectura del artículo 98 fracción III de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, por cierto contenido en el Libro que regula las coaliciones, se desprende con toda claridad que los candidatos que postulen estas, deberán ser seleccionados conforme a sus estatutos, normas y métodos de selección, lo cual invariablemente de acuerdo a lo establecido en los artículos 243 y 244 fracción I de ese mismo ordenamiento jurídico, los procedimientos que desarrollan esas normas internas para la selección de candidatos deben realizarse en la etapa de precampaña, ya que como con toda contundencia lo señalan estos artículos de la Ley, la condición previa y *sine qua non* para que una persona pueda convertirse en candidato es que antes haya ostentado la calidad de precandidato.

De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende que si bien es cierto de acuerdo a lo que dispone el artículo 102 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, la fecha límite para presentar los convenios de coalición para su registro es el día 31 de enero del año en curso, también lo es, que existe imposibilidad jurídica y material que en esa fecha los partidos políticos que deseen coaligarse puedan celebrar y desahogar los procedimientos de selección de candidatos contenidos en sus normas internas y por lo tanto, conocer los nombres de los candidatos y cubrir el requisito señalado en la fracción III del artículo 101 de la Ley, puesto que en los términos del mismo ordenamiento jurídico, solo pueden agotarse los citados procedimientos dentro de la etapa de precampaña que como bien lo expresa el artículo 245 de la multicitada Ley, tienen su inicio el día 3 de febrero de este año.

Derivado de esta argumentación, es como deviene la oportunidad de que se observe el contenido del primer párrafo del artículo 284 de la Ley de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de Baja California, que a la letra dice:

> *Artículo* 284.- *Los partidos políticos o coaliciones, a partir del día siete al veintiuno de mayo del año de la elección, deberán presentar la solicitud de registro de candidaturas, en los siguientes términos.*

Bajo esta racionalidad, es como en aras de evitar se haga nugatorio el derecho de los partidos políticos contenido en los artículos 62 fracción VI y 94 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de formar coaliciones y se trastoquen los principios de democracia interna, legalidad y certeza electoral para la selección de candidatos, así como el derecho de voto pasivo que tienen todos los miembros de nuestros partidos políticos y ciudadanos que formen parte de esta coalición para aspirar a convertirse en candidatos a un cargo de elección popular, convenimos que la fecha límite en que nuestra coalición cubrirá oportunamente el requisito señalado en la fracción III del artículo 101 de la Ley, es el establecido por el artículo 284 trascrito con antelación.

En apoyo a lo anterior, debe considerarse que dentro del Recurso de Inconformidad número RI-007/2004 el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California resolvió entre otras aspectos que la referencia que hace la fracción III, del articulo 101 de la ley electoral del Estado a la voz "candidato" debe entenderse referida a las personas que tienen la calidad de "aspirantes a candidatos", sin embargo es de insistirse que existe imposibilidad material de saber quienes son, **puesto que con las modificaciones de que fue objeto en fechas recientes la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, la fecha de inicio de precampaña y por lo tanto para que existan precandidatos (antes aspirantes) es posterior a la fecha límite para presentar a registro los convenios de coalición.**

En el citado medio de impugnación también se asentó que debe distinguirse la existencia de dos momentos en relación a los Convenios de Coalición, uno de ellos referente a su presentación ante la autoridad electoral para su registro, y otro referente al registro de las candidaturas que postula la Coalición, así como la posibilidad de acreditar el requisito de la fracción III, del artículo 101, incluso hasta el periodo de registro de candidaturas, conforme a la ley.

En esta misma línea argumentativa, en jurisprudencia firme la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sentado criterios en los que se señala que los requisitos de elegibilidad como de hecho lo son el de la residencia, el lugar de origen, la edad y otros de identificación de los candidatos, pueden verificarse en dos momentos a saber: durante el periodo de registro de candidaturas y en el momento de calificar la elección de que se trate, según Tesis J. S3ELJ 11/97, de rubro ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN.

Atento a lo anterior, exigir los datos completos de identificación de los precandidatos en el momento de la presentación del Convenio de Coalición, es jurídica y materialmente imposible.

En este orden de ideas, la exigencia de lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 de la Ley Electoral Local, de datos de identificación de "candidatos" no puede interpretarse en forma aislada, sino en congruencia con las demás disposiciones normativas que se contienen en la ley y los principios constitucionales electorales que se han invocado con anterioridad, puesto que hacerlo de esa manera, daría el resultado ilógico que las personas que se identifiquen como candidatos, ni siquiera han sido registrados internamente en los partidos políticos coaligados como precandidatos.

En el sentido que se viene razonando también se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-O17/99, del cual se desprendió la Tesis Relevante de rubro COALICIÓN PRESIDENCIAL. PARA EL REGISTRO DEL CONVENIO NO ES NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA EL NOMBRE y APELLIDOS DE LOS CANDIDATOS DISTINTOS AL DE PRESIDENTE, ASÍ COMO EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENECEN Y EL GRUPO PARLAMENTARIO QUE LOS COMPRENDA.

De los argumentos soportados con los fundamentos y motivación desarrollada con anterioridad, las PARTES concluyen que actuar en sentido contrario a lo expuesto, implicaría vulnerar los principios constitucionales de legalidad y certeza electoral, así como los principios de democracia interna y los derechos político-electorales de ser votado de los aspirantes a candidatos, además de hacer nugatorio el ejercicio del derecho a coaligarse de los partidos políticos en razón de la normativa electoral local en torno a las precampañas, atento a lo siguiente:

1.- Habríamos vulnerado el principio de legalidad contenido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal y reproducido en el artículo 5 de la Constitución Local, ya que estaríamos actuando en contra de los mandatos de los artículos 98 fracción III, 243, 244 fracción I y 245 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, que disponen que para ser candidato se requiere haber desahogado previamente la calidad de precandidato y haberse desahogado el procedimiento de selección de candidatos de acuerdo a la normatividad interna de los partidos políticos que como se ha señalado con antelación, solo puede realizarse en la etapa de precampaña que inicia el día 3 de febrero del año en curso, fecha posterior a la que tiene como limite la presentación de los convenios de coalición.

2.- Habríamos vulnerado el principio de certeza electoral contenido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal y reproducido en el artículo 5 de la Constitución Local, ya que estaríamos actuando en contravención de las *disposiciones normativas señaladas en el punto 1, ya que con dichas actuaciones estaríamos* generando entre los miembros activos de nuestros Institutos Políticos, aspirantes o no a candidatos de elección popular, tengan falta de claridad y seguridad sobre los actos o actuaciones que pueden o deben realizar ante los propios Partidos Políticos y órgano electorales como el Consejo Estatal Electoral.

3.- Habríamos vulnerado el principio de democracia interna contenido en el artículo 41 fracción I de la Constitución Federal y reproducido en el artículo 5 de la Constitución Local, ya que sin haberse agotado un proceso de selección de candidato, donde todos los aspirantes a serio tuvieran la oportunidad de promover su imagen y obtener la confianza de la militancia de nuestros partido para obtener la nominación de candidato, de manera totalitaria una persona o un grupo de personas hubieran realizado dicha selección.

4.- Habríamos vulnerado el derecho de voto pasivo que se contiene en el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal y que se reproduce en los artículos 7 y 8 de la Constitución Local, en virtud de que al nombrarse en forma impositiva el nombre del candidato a un cargo de elección popular, se hubiera coartado el derecho de otras personas a ostentar dicho cargo.

5.- Estaríamos actuando en contravención del criterio del Tribunal de Justicia Electoral y las Tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior a las cuales hemos hecho mención.

Aunado a lo anterior, *ad cautelam* y en atención a los razonamientos, fundamentos y criterios jurisprudenciales mencionados, y con la finalidad de cubrir los extremos de Ley, LAS PARTES, manifestamos que hasta este momento han manifestado expresa y públicamente su legítimo derecho a participar como precandidatos para el Cargo de Gobernador del Estado de Baja California, cargo que corresponderá postular al PAN, los CC. Francisco Vega de la Madrid y José Guadalupe Osuna Millán, sin detrimento que alguna otra persona materialice su intención en el momento procesal oportuno de registro de precandidaturas.

A continuación los datos que solicita la fracción III del artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

NOMBRE	FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID	JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN
LUGAR DE NACIMIENTO	Cd. Obregón, Sonora.	Aguascaliente de Garate Concordia, Sinaloa.
EDAD	51	51
DOMICILIO	Jose de Jesús Clark Flores #10504 Fracc. Chapultepec Octava Seccion, Tijuana B.C., C.P. 22420	Cerro de las Campanas No. 4001 Fracc. Lomas de Aguacaliente, Sexta Seccion, Tijuana B.C. C.P. 22440

CARGO PARA EL QUE SE POSTULA	GOBERNADOR DEL ESTADO	GOBERNADOR DEL ESTADO

A mayor abundancia, y bajo otras normas en materia de precampañas que permitían su inicio desde el mes de Octubre del año anterior al de la elección, este Consejo Estatal Electoral, el día 8 de Febrero de 2001, mediante Dictamen 133 de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos, aprobó la Coalición Alianza por Baja California, mencionando únicamente el candidato a Gobernador, insistiendo en que con la anterior legislación, existía posibilidad de realizar precampañas antes de la fecha fatal para el registro de coaliciones, dejando pendiente el resto de las candidaturas a Munícipes y Diputados, por lo que nos referimos a este precedente como aplicable, con la salvedad de que actualmente es imposible realizar procesos de precampaña antes de la fecha fatal para solicitar el registro de coaliciones."

Asimismo, los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, al contestar el requerimiento citado en el Antecedente 4, básicamente manifiestan lo antes transcrito, añadiendo:

"Bajo la misma premisa y por cautela, y en atención al requerimiento que se contesta, se hace de su conocimiento que a la fecha, ya que han iniciado precampañas han solicitado su registro como precandidatos, sin menoscabo que con posterioridad lo hagan algunos otros, los siguientes ciudadanos, para los cargos que se mencionan:

Por el Partido Acción Nacional

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
1	GUADALUPE OSUNA MILLAN	56 AÑOS	CONCORDIA, SINALOA	CERRO DE LAS CAMPANAS 4001, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C.	GOBERNADOR DEL ESTADO
2	FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID	56 AÑOS	CD. OBREGON, SONORA.	GRAL. J. DE JESUS CLARK FLORES No. 10504, FRACC. CHAPULTEPEC, TIJUANA, B.C.	GOBERNADOR DEL ESTADO
3	JORGE RAMOS HERNANDEZ	38 AÑOS	TIJUANA, B.C	AV. LOMAS ALTAS 5943, FRACC. HACIENDA AGUA CATTE, TIJUANA, B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA,B.C.
4	MIGUEL AVILA NIEBLA	46 AÑOS	MEXICALI, B.C.	PORFIRIO DIAZ 25 COL. MADERO SUR , TIJUANA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, B.C.
5	JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO	39 AÑOS	TIJUANA,B.C.	CJON. PINO SUAREZ No. 840 , COL. LIBERTAD, TIJUANA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, B.C.
6	PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ	39 AÑOS	ENSENADA, B.C.	C. NUEVE No. 225 ,COL. CENTRO, ENSENADA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA
7	FRANCISCO VERA GONZALEZ	49 AÑOS	ENSENADA, B.C.	Espinoza 334 Zona Centro	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA,B.C.
8	JOSE FELIX ARANGO PEREZ	51 AÑOS	MEXICALI ,B.C.	AV. RIO HONDO No. 81,COL. GONZALEZ ORTEGA, MEXICALI,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI,B.C.
9	JOSE GABRIEL POSADA GALLEGO	48 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AV. PASEO DEL VALLE No. 1001, FRACC. JARDINES DEL VALLE, MEXICALI,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI, B.C.
10	ODILAR MORENO GRIJALVA	45 AÑOS	CANANEA, SONORA	CALLE DEL AIRE No. 604 FRACC. PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA,B.C.	DIPUTADO POR EL VIII DISTRITO
11	MARTHA XOCHITL LOPEZ FELIX	58 AÑOS	CULIACAN, SINALOA	CALLE BIOLOGOS No. 14209, FRACC. INDECO UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.	DIPUTADA POR EL XII DISTRITO
12	ARMANDO TERAN CORELLA	36 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLE DE LAS ACACIAS No. 1193, FRACC. LOS PINOS, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO POR EL III DISTRITO
13	JUAN CARLOS MOLINA TORRES	31 AÑOS	MAGDALENA DE KINO, SONORA.	CALLE CALETA No. 13, FRACC. LOS ANGELES, PLAYAS DE ROSARITO,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSARITO,B.C.
14	MARTIN VAZQUEZ PIÑA	43 AÑOS	FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA	PRIV. LA MACETA No. 9, FRACC. PORTICOS DEL VALLE, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO POR EL VI DISTRITO

			SAUCITO, S.L.P.		
15	GERARDO AYALA CERNA	52 AÑOS	PAJACUARAN, MICHOACAN.	ISLA DE JAVA No. 122 , FRACC. SANTA MONICA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO POR EL II DISTRITO
16	THELMA ROSA CASTAÑEDA CUSTODIO	49 AÑOS	ENSENADA, B.C.	BLVD. LAGO VICTORIA No. 466 FRACC. VALLE DORADO, ENSENADA, B.C.	DIPUTADA POR EL XIV DISTRITO
17	IGNACIO GARCIA DWORAK	40 AÑOS	TIJUANA, B.C.	BLVD. BENITO JUAREZ No. 144 QUINTA DEL MAR , PLAYAS DE ROSARITO.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO
18	JUAN CARLOS ROMERO SAPIENS	48 AÑOS	CANANEA, SONORA	COLIMA No. 370, COL. CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO	DIPUTADO POR EL XVI DISTRITO
19	CESAR MUÑOZ CORONADO	46 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AV. COAXAMALUCAN 1873 A FRACC. CALAFIA	DIPUTADO POR EL II DISTRITO
20	JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO	52 AÑOS	TIJUANA, B.C	C. SANTA ELENA 13001, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL X DISTRITO.
21	LEONARDO FERNANDEZ ACEVES	31 AÑOS	MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL	BLVD. LAS AMERICAS 43223, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL X DISTRITO.
22	GLORIA MARIA LOZA GALVAN	41 AÑOS	TIJUANA, B.C	AV. DEL ENCINO 905, COLONIA FRANCISCO VILLA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL IX DTO.
23	PABLO GENARO LOPEZ MORENO	46 AÑOS	SAN DIEGO, CALIFORNIA	C HERNAN CORTEZ 2, FRACC. SOLER, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
24	OSCAR ROMAN MARTINEZ GARZA	36 AÑOS	MONTERREY, NUEVO LEON	PASEO LA HACIENDA 9, FRACC. LA HACIENDA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL XI DISTRITO.
25	ENRIQUE MENDEZ JUAREZ	39 AÑOS	TIJUANA, B.C	C 16 17, COLONIA LIBERTAD PARTE ALTA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL XII DISTRITO.
26	CARLOS GALVAN ESPINOZA	47 AÑOS	MEXICALI, B.C	CJON. MICHOACAN 1462, COLONIA PUEBLO NUEVO, MEXICALI, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL I DISTRITO
27	GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE	36 AÑOS	MEXICALI, B.C	PRIV. SAN MARINO 3268, FRACC. VILLA DEL PALMAR.	DIPUTADO LOCAL POR EL IV DTO.
28	GABRIEL MORGAN LARA	31 AÑOS	MEXICALI, B.C	AV. ANTONIO DE MENDOZA 1074, COL. PRO-HOGAR, MEXICALI, B.C	DIPUTADO POR EL III DISTRITO.
29	ENRIQUE PEREZ TORRES LARA	32 AÑOS	MEXICALI, B.C	C COLINA 316, FRACC. SAN MARCOS, MEXICALI, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL I DISTRITO.
30	VICTOR GONZALEZ ORTEGA.	39 AÑOS	MEXICALI, B.C	AVE. ALMENDRO 151, COLONIA ROBLEDO, MEXICALI, B.C	DIPUTADO POR EL VI DISTRITO.
31	AIDA AMADOR TAVARES	66 AÑOS	ENSENADA, B.C	C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 119, FRACC. BAHIA, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
32	JULIAN LEOBARDO RIVERA VELAZQUEZ	53 AÑOS	GUATABANPO, SONORA	C SOTAVENTO 108, FRACC. COSTA BELLA II, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
33	ROGELIO AROS GUZMAN	44 AÑOS	MEXICALI, B.C	C CUARTA 1987, FRACC. GRANADOS, EMSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XV DTO.
34	MIGUEL ANGEL CASTILLO ESCALANTE	48 AÑOS	CORRALES, SOMBRERETE, ZACATECAS	AVE. GERANIOS 308, FRACC. LOMITAS INDECO III, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL DTO. XIV
35	ABELARDO ANTILLON MACIAS	38 AÑOS	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	C COBRE 401, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
36	LEOPOLDO MORAN DIAZ	65 AÑOS	ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA	CALLE L No. 464 ,EL SAUZAL,BAJA CALIFORNIA, ENSENADA,BC.	DIPUTADO POR EL XIV DISTRITO
37	ISRAEL STABINSNKY VELASQUEZ	35 AÑOS	CUAUTLA, MORELOS	C DE LA LAVA 2341, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
38	GERONIMO GONZALEZ IBARRA	43 AÑOS	TIJUANA, B.C	C COPERNICO 250, COL, POSTAL , TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL XII DTO.
39	JOSE ANTONIO ARAIZA REGALADO	36 AÑOS	TIJUANA, B.C	C. ZAFIRO 6830, FRACC. EL RUBI, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL IX DTO.
40	ADOLFO ALVAREZ	64	MEXICALI, B.C	AVE LAGO CHAPULTEPEC 102, FRACC.	DIPUTADO POR EL XI

	SALGADO	AÑOS		EL LAGO, TIJUANA, B.C	DTO.
41	MANUEL GONZALEZ REYES	41 AÑOS	TIJUANA, B.C	BLVD. EL MIRADOR 660, FRACC. EL MIRADOR, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
42	RODOLFO VALDEZ GUTIERREZ	53 AÑOS	MEXICALI, B.C	AVE. ANTONIO DE MENDOZA 1420, FRACC. VISTA HERMOSA, MEXICALI, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
43	DONALDO EDUARDO PEÑALOSA AVILA	35 AÑOS	TECATE, B.C	CALLE ALDRETE 128, INT 3, FRACC. ROMERO, TECATE, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
44	RICARDO MEJORADO RUIZ	32 AÑOS	TECATE, B.C	C OAXACA 91, COLONIA LOMA ALTA, TECATE, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
45	RUBEN ALANIS QUINTERO	38 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. LAURELES 398 FRACC. LOS PINOS, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO III DISTRITO
46	ARMANDO GUTIERREZ VIDAL	46 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. COLIMA 2355, COL REVOLUCION, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
47	JUAN MANUEL MOLINA GARCIA	36 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. LOS DORADOS 1395, COL VILLANOVA, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
48	RENE TIZNADO FERNADEZ	67 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. ZARAGOZA SUR 2073, COL. NUEVA, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO II DISTRITO

Por el Partido Nueva Alianza:

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
49	JUAN MANUEL ANDRADE AYALA	46 AÑOS	LA CALERA, MICHOACÁN	EJIDO GERTRUDIS GARCÍA SÁNCHEZ, VALLE DE MEXICALI	DIPUTADO V DISTRITO
50	MARIA ESTHER MARTÍNEZ PÉREZ	46 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. BENITO JUÁREZ 120, EJIDO HERMOSILLO, VALLE DE MEXICALI	DIPUTADO V DISTRITO
51	ALMA BELIA GARCÍA VELASCO	66 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. HAMBURGO 217, FRACC. VILLAFONTANA, MEXICALI,B.C.	REGIDOR MEXICALI
52	DIANA ELIZABETH RAMÍREZ CASTELLANOS	24 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. 5 DE FEBRERO 441, COL. CARBAJAL, MEXICALI,B.C.	REGIDOR MEXICALI
53	CIANNY ALFONSO SOTO JUÁREZ	24 AÑOS	TECATE, B.C.	COL. AMPLIACION COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE, B.C.	REGIDOR TECATE
54	MERCEDES DE FATIMA ALCALA FÉLIX	52 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLEJON REFORMA 501 PONIENTE COL. PRO HOGAR, TECATE, B.C.	REGIDOR TECATE
55	ROGELIO GUDIÑO VALENZUELA	51 AÑOS	TIJUANA, B.C.	UNIVERSIDAD 2236, FRACC. OTAY UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.	DIPUTADO XIII DISTRITO
56	IRMA SALGADO GONZÁLEZ	41 AÑOS	TIJUANA, B.C.	CIRCUITO POPOCATEPETL 703, FRACC. LA SIERRA TIJUANA, B.C.	DIPUTADO XIII DISTRITO
57	JORGE DEMETRIO OLAZABAL SÁNCHEZ	38 AÑOS	TORREÓN COAHUILA	HIGUERAS 13 FRACC. PINO DE AGÜERO, LA MESA, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIUANA
58	BRENDA LORENA EQUIAHUA LÓPEZ	27 AÑOS	TIJUANA, B.C.	SECCION DORADO 2051, PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
59	ROSA MARÍA CORNEJO	41 AÑOS	GOMEZ PALACIOS, DURANGO	CALLE JESÚS GONZÁLEZ 209, COL. BENITO JUÁREZ, PLAYAS DE ROSARITO	REGIDOR ROSARITO
60	JUAN ANTONIO TRUJILLO PEDRAZA	41 AÑOS	LINARES, NUEVO LEÓN	JESÚS GONZÁLEZ 3, COL. PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO	REGIDOR ROSARITO
61	SERAFÍN GONZÁLEZ JUÁREZ	43 AÑOS	MÉXICO, D.F.	CEREZOS 457, FRACC. VILLAS DEL REAL 2, ENSENADA, B.C.	REGIDOR ENSENADA
62	NORA EMILIA CHEQUER GUIJARRO	43 AÑOS	MÉXICO, D.F.	PAREO DE YATE, 181, LAS CIBOLAS DEL MAR, ENSENADA, B.C.	REGIDOR ENSENADA

Por el Partido Encuentro Social:

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
63	LUIS MORENO HERNÁNDEZ	33 AÑOS	CUERNAVACA, MORELOS	HACIENDA DEL GOLFO 9303, FRACC. HACIENDA DEL PACIFICO, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA

64	ISABEL HERNÁNDEZ JAUREGUI	41 AÑOS	MÉXICO, D.F.	CALLE SAN FELIPE 5456, COL. LOMAS DEL PACÍFICO, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
65	DANIEL BUSTAMANTE DIARTE	50 AÑOS	CULIACÁN, SINALOA	SORRENTINO 10234, INT. 3, PRIVADA SASARI, SANTA FE 5TA SECCION, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
66	JOSÉ ADELAIDO PAEZ OCHOA	51 AÑOS	SANALONA, SINALOA	CALLE COLIMAN, 7134, FRACC. EMPERADORES, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
67	CAÍN ALEJO CASTRO LÓPEZ	34 AÑOS	GUAMUCHIL, SINALOA	QUINTANA ROO, LOTE 12 MANZANA 139, COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO	DIPUTADO XVI DISTRITO
68	SERGIO MARGARITO ROJAS GONZÁLEZ	44 AÑOS	MEXICALI, B.C.	ACAPULCO 727 COL. ESPERANZA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
69	REYES ARTURO GARCÍA CABADA	36 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AGUSTÍN CASTRO SUR 481, FRACC. ALAMEDA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
70	JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELASCO	47 AÑOS	TECATE, B.C.	CALLE F 186, COL. MODERNA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
71	ARTURO BECERRA ORTIZ	38 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLEJON VICENTE GUERRERO 1477, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
72	ALFREDO FERREIRA MAGAÑA	40 AÑOS	TIJUANA, B.C.	APATZINGAN 500, COL. LAZARO CARDENAS, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
73	ROSA ELENA SANUDO URREA	39 AÑOS	HERMOSILLO, SONORA	ALVARO OBREGON 2018, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
74	JORGE JESÚS SÁNCHEZ BARRAZA	52 AÑOS	CD. MORELOS, MEXICALI, B.C.	MAGISTERIO 1744 COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C.	DIPUTADO XV DSITRITO
75	MARIA DEL CONSUELO ARMENDARIZ FLORES	39 AÑOS	GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ	PLAYA ANA MARIA 349, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, ENSENADA, B.C.	DIPUTADO XV DISTRITO

Aunado a los razonamientos ya vertidos, es de advertirse que de realizarse una interpretación estrictamente gramatical del contenido de la fracción III del artículo 101 de la Ley electoral de la entidad, este numeral sería inaplicable ya que el carácter de **candidato** únicamente se adquiere hasta que los Consejos Electorales correspondientes otorguen la constancia de registro como tal en términos de la fracción IV del artículo 288 del mismo ordenamiento.

Es decir, **es inadmisible una interpretación gramatical** de la fracción III del artículo 101 de la Ley Electoral, ya que solicita que los partidos mencionen a sus **candidatos**, cuando es imposible jurídicamente que estos designen candidatos, porque tal calidad solo la otorga el Consejo Estatal Electoral y los Consejos Distritales, una vez revisados los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Politica del Estado y la propia ley electoral."

No obstante lo expresado por los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, esta Comisión considera que incumplen con el requisito exigido por la fracción III del artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, habida cuenta que, en primer término, los partidos políticos solicitantes no señalan el nombre completo, lugar de nacimiento, edad, domicilio del candidato a Gobernador del Estado, ni los de los candidatos a Diputados y Munícipes, tal y como lo previene la norma referente a que el convenio de coalición **deberá contener** el "Nombre completo, lugar de nacimiento edad, domicilio del o de los candidatos y cargo para el que se les postule"; en segundo término incumplen la exigencia legal contenida en la fracción III del artículo 98 de la citada Ley, en tanto no justifican con documento idóneo que, los órganos partidistas de cada uno de los partidos políticos coaligados, aprobaron la postulación de un candidato a Gobernador del Estado y de todos los Diputados y Munícipes sobre los que tiene efectos la coalición, de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección; finalmente, al no haber postulado y registrado en el convenio, candidatos a diputados en todos y cada uno de los dieciséis distritos electorales uninominales locales y a munícipes en los cinco municipios sobre los que tiene efecto la coalición, en tratándose de una solicitud para postular

candidato común al cargo de Gobernador del Estado, incumple con el requerimiento legal contenido en los artículos 14 y 79 de la Constitución Política del Estado, y 97 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California.

En efecto, analizando el primero de los criterios identificados, el precepto citado refiere una serie de requisitos esenciales que deben ir inmersos en el convenio de coalición para que prospere su registro ante la autoridad electoral, pues dicho ordenamiento, al utilizar en su párrafo primero la conjugación: "El convenio de coalición **deberá contener**", lo hace imperativo, señalando sin lugar a dudas los elementos mínimos indispensables del convenio para su validez legal, ya que la palabra "contendrá", que proviene del verbo contener, cuyo significado es "incluir en sí una cosa a otra" –Diccionario de la Real Academia Española–, implica inclusión de todos y cada uno de los supuestos normativos establecidos en las fracciones I a IX del artículo 101 de la Ley, por lo que la falta de uno sólo, como es el caso, implica la inobservancia a dicho precepto.

Así, conforme con el artículo 6 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, el artículo 101, fracción III, conduce a determinar que el convenio de coalición deberá contener: a) En el caso de la elección de Gobernador del Estado, el nombre completo, lugar de nacimiento, edad y domicilio del candidato a Gobernador que se postula; b) En el supuesto de la elección de Diputados, los nombres completos, lugares de nacimiento, edades y domicilios de todos y cada uno de los candidatos y cargo al que se les postule; y c) Tratándose de la elección de Munícipes, los nombres completos, lugares de nacimiento, edades, domicilios de todos y cada uno de los candidatos y cargo para el que se les postule.

Tal disposición se justifica y entiende si se toma en cuenta que el convenio de coalición por el que se postulen candidatos comunes para las elecciones de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos del Estado de Baja California, conforme con el artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, es un acuerdo de voluntades que tiene como elemento fundamental precisamente el que los partidos políticos que van a formar la coalición, no obstante que constituyan fuerzas políticas disímbolas, hayan manifestado, desde ese momento, su aprobación a través del órgano estatutariamente autorizado para ello, de cada uno de los partidos coaligados, relativa a proponer a un candidato o aspirante común a uno o varios cargos de elección popular, según se trate de la renovación de un órgano unipersonal o colegiado; además, para que proceda el registro de dicho convenio de coalición, los partidos que pretendan coaligarse tienen la obligación de acreditar que dichos órganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos de uno de los partidos coaligados, o bajo los propios de la coalición; así como acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados, aprobaron la plataforma electoral respectiva, así como **la postulación de los candidatos** de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección o bien de los propios de la coalición, pero siempre dentro del sistema constitucional y legal en materia electoral para la elegir Gobernador, Diputados y Munícipes; de tal forma que exista un proyecto común, así como una intención clara y determinada de participar como una sola entidad durante el proceso

electoral, respecto de la elección o elecciones de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la legislación en comento.

Esa unidad se aprecia claramente del contenido del artículo 97, fracción III del ordenamiento mencionado, pues en ésta se establece expresamente, que la coalición durante el proceso electoral disfrutará de prerrogativas como si se tratara de un solo partido político.

De igual forma, la posibilidad de formar coaliciones constituye un derecho de los partidos políticos, cuyo ejercicio tiene como consecuencia inmediata y directa, entre otros actos, la postulación de uno o varios candidatos únicos en una determinada elección, según se trate de la renovación de un órgano unipersonal o colegiado, lo cual es acorde con uno de los fines constitucionalmente previsto para los partidos políticos, como entidades de interés público, y que es el de promover la participación de los ciudadanos en el desarrollo de la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como asociación de ciudadanos, acceder al ejercicio del poder público, según se prescribe en el cuarto párrafo, del artículo 5º de la Constitución Política del Estado de Baja California, y que también se expresa en el artículo 36 de la ley de referencia.

De manera que, como se puede apreciar, los requisitos que se prevén para aquella coalición por la que se postulen, como en el caso, candidatos para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos, según las disposiciones citadas, deben satisfacerse en el convenio de coalición respectivo, dado que además y de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales local, nos encontramos ante normas de orden público, de observancia general en el Estado de Baja California y que además, tienen por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad al ejercicio de la función pública electoral.

De esta manera, se considera que el surtimiento de la exigencia prevista por la fracción III del referido artículo 101, de que el convenio de coalición contenga "el nombre del o los candidatos y las elecciones en las cuales éstos participarán" resulta insoslayable.

Así, si como se advierte del convenio y anexos presentados por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional y Nueva Alianza, y estatal: Encuentro Social, los mismos fueron omisos en dar cumplimiento al requisito exigido por el artículo 101 fracción III de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, contraviniendo de esa manera, la naturaleza jurídica y finalidad esencial de una coalición consistente en la concreción de uno de los principales aspectos de ese tipo de alianza o unión, al evidenciar en el convenio respectivo, la existencia de candidato o candidatos ciertos y determinados, según la elección de que se trate, que serán postulados por los partidos políticos coaligados, los cuales se consideran como si se tratara de un solo instituto político; en los términos ya expuestos, por tanto, es inconcuso que no ha lugar a aprobar dicho convenio.

Es por ello que lo señalado en el artículo 101, fracción III, de la citada ley electoral, que por ser de orden público, debe ser observado en sus términos tanto por los

institutos políticos, como por la autoridad electoral administrativa en términos del artículo 3 del mismo ordenamiento legal, quien además tiene la obligación de velar por su estricta observancia y cumplimiento, sin que en esa virtud, sea factible que su acatamiento o ejecución quede al arbitrio de los sujetos a los que va destinado y pueda ser materia de diferimiento por convención entre los partidos políticos, como se pretende.

Efectivamente, conforme con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley electoral local, las disposiciones de la misma, son de orden público, de observancia general en el Estado de Baja California, y tienen por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a la función pública electoral. Orden público, que involucra el estado o situación social derivada del respecto a la legalidad establecida por el legislador, es decir el acatamiento de las partes a las disposiciones legales, sin que puedan ser modificadas por voluntad de las mismas.

En ese mismo tenor, las leyes contemplan dos características que las distinguen de otros documentos jurídicos, la "generalidad" y la "abstracción", aplicables a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, como se deriva del artículo 1 antes citado, elementos que significan lo siguiente:

- **Generalidad**, es decir que la ley es una regla que se aplica a todos los casos que reúnen las condiciones y circunstancias previstas en ella para su aplicación; que debe aplicarse, sin excepción arbitraria, siempre que el caso particular encaje en la regla formulada por el texto legal, en este sentido sus efectos son de orden general dado que el supuesto jurídico creado por ella tiene calidad genérica como premisa mayor que, dentro del silogismo normativo, sirve para establecer el marco continente dentro del cual se puede desarrollar la conducta real calificada jurídicamente.

- **Abstracción**, que significa que la hipótesis o supuesto que plantea la norma como descripción de la conducta, activa o pasiva, es aplicable para todos los casos que puedan presentarse y tienen las condiciones señaladas por el legislador; es decir, que la norma tiene una vigencia intemporal y que no se agota con aplicación a un solo caso concreto.

Por tanto, bajo el anterior esquema, los partidos políticos que pretenden formar una coalición total, deben atender la normatividad general y abstracta aplicable para el caso, es decir, cumplir con las exigencias de los artículo 98 y 101 de la Ley electoral estatal, y que son obligatorias para lograr su constitución, no hacerlo así, sería dar un trato especial sobre otros, desatendiendo la generalidad de la ley, al aplicarse al caso que nos ocupa.

Ahora bien, según el numeral 62 de la Ley electoral, es derecho de los partidos políticos participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local y la propia ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; así como formar coaliciones y fusionarse en los TÉRMINOS DE LEY. Éstos últimos se precisan en los artículos 94 al 102, para el caso de las coaliciones totales –como la que se resuelve–, los artículos 98 y 101 refieren los TÉRMINOS que los partidos políticos deben de

cumplir para registrar el convenio de coalición, y su sanción por parte del Consejo Estatal Electoral; TÉRMINOS que implican la obligación de señalar en el convenio respectivo "Nombre completo, lugar de nacimiento, edad, domicilio del o de los candidatos y cargo para el que se les postule".

En consecuencia de lo anterior, la falta de un requisito sine qua non, genera el no registro del convenio que se solicita, en apego al principio de legalidad que impera en materia electoral.

Como ha apuntado esta Comisión, no es óbice lo expuesto por los partidos políticos solicitantes, en el sentido de que al momento de la presentación del convenio de coalición están en la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la referida disposición legal, porque estiman que primeramente habrán de desahogarse los procedimientos internos partidistas de selección en la etapa de precampaña y posteriormente, como lo han convenido, en otro momento y conforme lo dispone el artículo 284 de la ley electoral estatal, cumplirán con lo estatuido en el diverso numeral 101 fracción III; toda vez que el requisito *sine qua non* exigido por este último precepto legal para el registro de un convenio de coalición, no entraña un acto definitivo e invariable de tal forma que haga nugatorio el derecho de tales ciudadanos a realizar precampaña y que con posterioridad, los partidos políticos o la coalición los postule como candidatos a algún cargo de elección popular, sino que lo que la norma pretende es que, en primer término, los partidos políticos coaligantes evidencien y acrediten a la autoridad electoral, a través del convenio respectivo, el que no obstante constituir fuerzas políticas disímiles, en ese momento procesal, se han logrado poner de acuerdo para impulsar a un sólo candidato, a uno o varios cargos de elección popular, respectivamente, según se trate de la renovación de un órgano unipersonal o colegiado, consenso de voluntades que en ese tenor, habrá de proporcionar certidumbre y objetividad al proceso electoral.

Lo anterior es acorde con lo que establece el artículo 12 del Reglamento de Precampañas del Consejo Estatal Electoral, donde las coaliciones encuentran su regulación expresa, mediante la cual, a diferencia de los partidos políticos, aún no inicia término para exhibir sus lineamientos de precampaña, los que deberán definir entre otros objetivos, su inicio, plazo de duración, cargos para los que se postulan, las obligaciones de sus precandidatos y las prohibiciones a que se encuentran sujetos, pues resulta innegable que lo candidatos de las coaliciones, al pertenecer a distintos partidos, cuentan con el derecho, si fuera necesario, para realizar precampaña y legitimarse entre todos los respectivos dirigentes, militantes y simpatizantes de cada uno de los partidos que integran la coalición.

Un segundo objetivo de la norma aplicada es su correspondencia con el artículo 98 fracción III de la citada Ley, que obliga a que en el concierto de voluntades de los partidos políticos contenido en el convenio de coalición, no queden a su arbitrio e indefensos los derechos de votar y ser votado de sus militantes, simpatizantes y ciudadanos en general, en quienes finalmente se depositarán las candidaturas. De ahí que la norma electoral exige a dichos partidos coaligantes, que el convenio de coalición contenga los nombres, domicilios, edad, y lugar de nacimiento de aquellos ciudadanos que finalmente serán los depositarios de las candidaturas, obligación que

se encuentra vinculada con la correspondiente obligación de cada uno de los partidos, de acreditar ante la autoridad electoral que dicho convenio, con nombres, ha sido aprobado por sus máximos órganos deliberativos, dentro de un procedimiento democrático, constitucional y legal, propio de los partidos o de la coalciión.

No pasa desapercibido el hecho de que los partidos políticos que pretenden coaligarse, intenten cumplir con el requisito previsto en el artículo 101, fracción III, de la ley electoral estatal, señalando en el convenio, los datos de dos personas, con la aclaración de que hasta el momento son quienes expresa y públicamente han manifestado su derecho a participar como precandidatos para el cargo de Gobernador del Estado de Baja California, y que dicho cargo corresponderá postularlo al Partido Acción Nacional, así como que ello es sin detrimento de que alguna otra persona materialice su intención en el momento del registro de precandidaturas; sin embargo, en relación con ello, debe decirse que de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, el poder ejecutivo se deposita en una sola persona y se le denomina Gobernador del Estado, esto es, se trata de un órgano unipersonal, y en ese tenor, no es dable para los efectos del registro del convenio de coalición del citado instituto político, tenerle por referidos los datos generales y de identificación de dos candidatos a un cargo que únicamente puede ser ocupado por una sola persona física, como ocurre respecto de aquel relativo a Gobernador constitucional, cuando que el citado precepto legal, tal y como ya quedó precisado en párrafos anteriores, en el supuesto de la elección de Gobernador del Estado, claramente establece que deberá de señalarse el nombre completo, lugar de nacimiento, edad y domicilio de un solo candidato.

Bajo esa premisa, tal manifestación de los partidos políticos solicitantes, contrariamente a la finalidad de la norma, sólo evidencia que no lograron ponerse de acuerdo, para efectos del registro del convenio de coalición, en el nombre y demás datos de un solo candidato o aspirante al cargo de Gobernador del Estado, por lo que les fue material y jurídicamente imposible señalarlo en el convenio de coalición bajo análisis. Lo anterior se robustece con lo que señala el numeral 5, de la cláusula TERCERA, del propio texto del convenio de coalición, del que se desprenden, por ejemplo, los nombres de dos ciudadanos, Francisco Arturo Vega de la Madrid y José Guadalupe Osuna Millán, ambos postulados al cargo de Gobernador del Estado, que demuestra con meridiana claridad, que los Partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, no señalaron nombre, edad, domicilio y lugar de nacimiento, del candidato de su alianza postulado al cargo de Gobernador del Estado.

Los partidos políticos solicitantes manifiestan el criterio del Consejo Estatal Electoral, sustentado en el Dictamen 133 de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos durante el proceso electoral 2001, que aprobó en ese entonces la Coalición Alianza por Baja California, mencionando únicamente el candidato a Gobernador, insistiendo en que con la anterior legislación, existía posibilidad de realizar precampañas antes de la fecha fatal para el registro de coaliciones, dejando pendiente el resto de las candidaturas a Munícipes y Diputados. Criterio que no le favorece, pues en dicho dictamen quedó claramente establecido: *"Que a juicio de este Consejo con el sólo nombre del candidato a Gobernador del Estado es suficiente para que proceda la aprobación y registro del convenio materia de esta resolución..."*, candidato a

gobernador que no registraron PARA EFECTOS DEL CONVENIO, pues como se observa al inicio del presente apartado, señalaron los nombres de dos precandidatos, y no de un candidato como lo exige el artículo 101, fracción III, de la Ley.

Asimismo, si bien es cierto que las precampañas electorales iniciaron el tres de febrero, también lo es, que el Reglamento de Precampañas para el Estado de Baja California, en su artículo 12, segundo párrafo, determina que: "En los casos de coaliciones que se aprueben por el Consejo posterior al tres de febrero, éstas contarán con un plazo de cinco días para comunicar al Consejo los lineamientos a que estarán sujetos los precandidatos, mismos que deberán reunir los requisitos señalados en el artículo anterior". Esto es, que las coaliciones tienen garantizada la posibilidad de iniciar su proceso de precampaña electoral, y postular sus candidatos a los diversos cargos de elección popular, mediante procedimiento diverso al que exige al ley para los partidos políticos, pues como se ha señalado, el señalamiento expreso del nombre del candidato de la coalición a Gobernador del Estado, y de los candidatos a diputados y munícipes de la coalición, contrariamente a la interpretación de los solicitantes, no impide el incumplimiento a la exigencia del artículo 101, fracción III, de la Ley.

Alega además los solicitantes, el criterio sostenido por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, en la sentencia emitida en el Expediente RI-007/2004, en donde se indica que: "Si bien, el convenio de coalición debe señalar nombres de candidatos, dicho señalamiento de acuerdo a una interpretación sistemática de la Ley, como ya se apuntó con antelación, debe entenderse como de "aspirantes a candidato", ya que el artículo **280** contemplado dentro del apartado de "registro de candidatos" señala que, corresponde exclusivamente a los partidos políticos o **coaliciones,** el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y el numeral **284** señala que los partidos políticos o **coaliciones,** a partir del día siete al veintiuno de mayo del año de la elección..."

En efecto, la ley en su artículo 284, determina el momento procesal oportuno para registrar ante los Consejos Electorales del Instituto, los candidatos a los distintos puestos de elección popular, lo que no está en duda, pues la norma es clara al señalar la periodicidad para tales propósitos; lo que no se debe confundir con el requisito que debe contener el convenio para que procese su registro ante la autoridad electoral. Es decir, son dos momentos distintos, uno el registro del CONVENIO, con los requisitos del numeral 101, y otro propiamente el registro de candidatos conforme a los artículos 280 y 284 de la ley.

En esa misma sentencia, también se previó a foja 42, que: "*...toda vez que como resultado de la precampaña, como ya se mencionó, pudieran validarse los candidatos propuestos o bien postularse diversos, procediendo sólo en este último caso la modificación aludida del convenio, la cual en su caso, debe solicitarse por acuerdo de la totalidad de los partidos coaligados. ...Y sólo en caso de darse el cambio de candidatos postulados, lo cual sería una competencia futura y aleatoria, correspondería la solicitud colegiada de la coalición de modificar el convenio, en los términos estipulados en la cláusula décima séptima del mismo convenio...*"

En esencia, la actividad fiscalizadora de esta Comisión se constriñe a velar que los convenios registrados ante la autoridad cumplan con los requisitos que la ley les impone, de ahí se denota como esencial el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101, fracción III de la Ley, para efectos del registro del convenio de coalición, por lo que consecuentemente, su incumplimiento trae aparejada su negativa.

Por lo demás, se insiste en que, como se aprecia y se desprende de lo manifestado por los institutos políticos en la cláusula tercera del convenio de coalición presentado, los mismos también omitieron señalar, en el caso de las elecciones de Diputados y Munícipes, los nombres, lugares de nacimientos, edades, domicilios de los candidatos y cargos para el que se les postula, lo que por sí mismo acarrea como consecuencia, la negativa a la solicitud de procedencia de registro del convenio de coalición, ya que como se ha analizado anteriormente, es requisito sine qua non el cumplimiento de la fracción III del artículo 101 de la ley electoral.

Robustece lo anterior que, conforme con lo que disponen los artículos 14 y 79 de la Constitución Política del Estado, y 97 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, el convenio de coalición que postule candidato a Gobernador del Estado, tendrá efectos sobre los dieciséis distritos electorales uninominales y los cinco municipios del Estado. En el caso que nos ocupa, es clara la intención de los solicitantes al pretender integrar una coalición total iniciada desde la candidatura a Gobernador del Estado, por lo que esta no puede ser parcial.

De tal guisa, los solicitantes de la coalición, independientemente de los razonamientos emitidos con anterioridad, incumplen con la exigencia claramente dispuesta en el artículo 97 con relación al 101, fracción III de la Ley de la materia, en tanto, omiten solicitar el registro de la totalidad de candidatos a los dieciséis distritos electorales uninominales locales y de las cinco planillas de candidatos a los distintos puestos de elección popular que como munícipes habrán de elegirse en el próximo proceso electoral ordinario en el territorio del Estado, por el principio de mayoría relativa, independientemente de que también omiten el registro, vía convenio, de su lista de candidatos a los cargos de elección popular por el principio de representación proporcional.

4. EMBLEMA Y COLORES DE LA COALICIÓN:

Los solicitantes señalaron en la cláusula cuarta del convenio de coalición que "El emblema y colores que caracterizan a la Coalición, estarán constituidos con la combinación de los emblemas y colores de los Partidos Políticos que la conforman, mismos que están registrados ante la autoridad electoral, y en ningún momento hacen alusiones religiosas o raciales." Asimismo se anexa a la solicitud impresión del emblema, en el que se aprecia la forma, proporción y sus dimensiones.

5. UBICACIÓN DEL EMBLEMA DE LA COALICIÓN EN LAS BOLETAS ELECTORALES:

En la cláusula quinta del convenio se estableció que las partes convienen en adoptar como lugar en las boletas electorales el que corresponde por ministerio de Ley al Partido Acción Nacional. Debe señalarse que, por su parte el artículo 336

antepenúltimo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, indica que en caso de existir coalición el emblema de la misma, solamente aparecerá en las boletas electorales, en el lugar que corresponda al partido político coaligado con mayor antigüedad de registro, que en el presente caso, le corresponde al Partido Acción Nacional

6. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN Y ESTATUTOS:

Los partidos solicitantes según se menciona en el Antecedente 1 de este dictamen, anexaron al convenio de coalición la declaración de principios, programa de acción y estatutos propios de la coalición, y que tal como consta en los apartados A.1, A.2 y A.3, del presente Considerando, éstos fueron aprobados por sus órganos de dirección partidista. Asimismo, se verificó el contenido de estos documentos, los cuales no contravienen los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Instituciones y Proceso Electorales, y que además, son acordes a los principios rectores del proceso electoral.

En base a lo señalado en los apartados 4, 5 y 6, que anteceden, los partidos integrantes de la coalición acataron lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 101 de la Ley.

7. PLATAFORMA ELECTORAL:

En la cláusula sexta del convenio que nos ocupa señalan los partidos políticos, su compromiso a sostener una plataforma electoral común, manifestando que será presentada para su registro formal dentro de los plazos que establece el artículo 282 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, y que será acorde con la declaración de principios, programa de acción y estatutos que adoptó la coalición y que se mencionan en el punto anterior. Por tal motivo se da cumplimiento a la fracción V del artículo 101 de la Ley.

8. PRELACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL REGISTRO O FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

Al respecto, en la cláusula séptima del convenio, textualmente los Partidos Políticos que se están coaligando, señalan: *"En el caso de que la votación obtenida por la coalición, tomando en cuenta la elección de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, que es la que se utiliza en materia de prerrogativas y conservación del registro, no sea equivalente al dos punto cinco por ciento por cada uno de los partidos políticos coaligados, las partes convienen el siguiente orden de prelación para la conservación de! registro como partido político nacional y de las prerrogativas que la Legislación de la materia establece: 1. Partido Acción Nacional; 2. Nueva Alianza, Partido Político Nacional, y 3. Partido Encuentro Social.".* De lo anterior se desprende que los partidos indicados dan cumplimiento al artículo 101 fracción VI de la Ley de la materia.

Correlacionado con lo anterior, en la cláusula octava del convenio, para los efectos de la distribución de la votación que obtenga la coalición en la elección de Diputados por

el Principio de Mayoría Relativa, y con el fin de establecer las prerrogativas que le corresponderán, señalan que los por cientos serán los siguientes:

"I.- Los primeros 7.50 puntos porcentuales serán distribuidos en el siguiente orden de prelación, en partes iguales:

1.- Partido Acción Nacional.

2.- Nueva Alianza, Partido Político Nacional.

3.- Partido Encuentro Social.

*Es decir, el 2.50 % a cada una de **LAS PARTES,** agotando el orden de prelación.*

*II.- Del 7.51 a111.00 %, corresponderá el 100% a **Nueva Alianza.***

*Es decir, el total del rango, o sea el 3.50 % para **Nueva Alianza.***

*III.- Del 11.01 al 33.50 %, corresponderá el100% al **PAN.***

*Es decir, el total del rango, o sea el 22.50 %, para el **PAN.***

*IV.- Del 33.51 al 33.90 %, corresponderá el 100% al **PES.***

*Es decir, el total del rango, o sea el 0.40 %, para el **PES.***

*V.- Del 33.91 al 40.00 %, corresponderá el 100 % al **PAN.***

*Es decir, el total del rango, o sea el 6.10% para el **PAN.***

*VI.- Del 40.01 al 45.00 % corresponderán 80.00 % al **PAN** y 20.00 % a **Nueva Alianza**.*

*Es decir, del total que corresponda a este rango se repartirá el 80.00 % al **PAN** y el 20.00 % a **Nueva Alianza,** o sea, hasta 4.00 % al **PAN** y hasta 1.00 % a **Nueva Alianza.***

*VII.- Del 45.01 al que resultare, corresponderá el100.00 % al **PAN.***

*Es decir, el total de puntos que exceda al 45.00 %, corresponderán al **PAN."***

9. EL SEÑALAMIENTO, DE SER EL CASO, DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENECE ORIGINALMENTE, CADA UNO DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS POR LA COALICIÓN, Y EL SEÑALAMIENTO DEL PARTIDO POLÍTICO EN EL QUE QUEDARÍAN COMPRENDIDOS EN EL CASO DE RESULTAR ELECTOS.

En la cláusula décima cuarta, del convenio de coalición, las partes manifiestan que informarán al Consejo Estatal Electoral, a que partido político pertenecen originalmente cada uno de los candidatos o partido político en que quedarán comprendidos en el caso de resultar electos. Se aprecia además, que en dicha cláusula se previó los cargos de elección popular que corresponde a cada uno de los partidos políticos coaligados. Por tanto se da cabal cumplimiento a la fracción VII, del Artículo 101 de la Ley electoral local.

10. REPRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN, PARA EL CASO DE INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR ESTA LEY.

En la cláusula décima del convenio, los partidos solicitantes dan cumplimiento a este requisito que señala el artículo 101, fracción VIII, de la Ley, al establecer que la representación legal de la coalición corresponde al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la misma C. Salvador Morales Riubí; y que los C.C. Carlos Alberto Astorga Othon, Omar Verdugo Barba, Juan Alberto Galván Trejo, Sadot Alexandres Campos y Javier Peña García ostentarán adicionalmente y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la representación de la coalición para interponer los medios de impugnación y comparecer como tercero perjudicado o interesado en los términos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables.

Asimismo indican que sin perjuicio de lo anterior, dicha representación también podrá ser ostentada por todos y cada uno de los representantes propietarios y suplentes de la coalición ante los órganos estatales y distritales del Instituto Estatal Electoral, así como por los Presidentes Estatales de los partidos políticos coaligados.

Por otra parte, designan al C. Carlos Alberto Astorga Othon y al C. Omar Verdugo Barba con el carácter de representantes propietario y suplente, respectivamente, ante el Consejo Estatal Electoral, dejando a salvo las facultades del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal para removerlos o sustituirlos en cualquier momento. De igual manera, las partes convienen en designar al C. Jesús Rafael Cesar Gómez Berrones como el titular del Comité de Administración, el cual es el órgano interno responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de campaña respecto de la coalición.

11. DE LOS TOPES DE CAMPAÑA.

En la cláusula décima tercera del convenio, los partidos hacen la manifestación que exige la fracción IX del artículo 101 de la Ley electoral local, en el sentido de sujetarse a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.

12. DEL MONTO QUE APORTARA CADA PARTIDO POLITICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS, ASI COMO LA FORMA DE REPORTARLO.

En la cláusula décima segunda del supracitado convenio, los partidos políticos que se coaligan dan cumplimiento al requisito que al respecto señala el artículo 101 fracción IX, de la Ley de la materia, de señalar el monto de las aportaciones que cada partido político hará para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlas en los informes correspondientes. Asimismo, establecen que en su momento el Comité de Administración que será el órgano de finanzas de la coalición, citado en la citada cláusula, reportará al Instituto Estatal Electoral los gastos de campaña ejercidos por la misma.

Cabe señalar que en la cláusula décima quinta del citado acuerdo, queda estipulada la integración del mencionado Comité de Administración de la Coalición, nombrando las partes a los C.C. Jesús Rafael Cesar Gómez Berrones, Arturo Alvarado González, Luis

Alfonso Torres Torres, Anibal Santana Chaires, Jesús Alfredo Villa Fuchán, Enrique Castellanos Marrón y Wilfrido Tamayo Padilla, designado como Titular al primero de los mencionados.

IX.- Que con base en las Considerados anteriores, a no estar satisfechas las exigencias totales para constituir una coalición de partidos políticos, no procede aprobar la solicitud de registro del convenio de coalición presentado por los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, para postular candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con efectos en los dieciséis distrito electorales y en los municipios, en que se divide el territorio de la entidad; por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa del presente dictamen, los que con el fin de evitar repeticiones ociosas se tiene por reproducidos como si a la letra obraran aquí insertos.

X.- Por otro lado y con fundamento en los artículos 245, 246, 248 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, 15 al 18 del Reglamento de Precampañas para el Estado, y por acuerdo de esta Comisión, dictado el 16 de febrero del año en curso, se rindió INFORME al Consejo Estatal Electoral, con relación **A LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE PRECANDIDATOS,** presentadas por el Partido Acción Nacional, mediante oficios **RCEE/002/07, RCEE/003/07, RCEE/004/07, RCEE/006/07, RCEE/007/07** y **RCEE/010/07,** al tenor siguiente:

> *"...**I.-** Que el Partido Acción Nacional, el día 31 de enero del año en curso, presentó ante el Consejo Estatal Electoral, los lineamientos a que estarán sujetos sus precandidatos para alcanzar la nominación a un cargo de elección popular, informando que el periodo de precampaña electoral es a partir del 03 de febrero, hasta la fecha de celebración de las convenciones internas para elegir candidatos, atendiendo la fecha para concluir precampañas indicada en el artículo 245 de la Ley.*
>
> ***II.-** Que el Partido Acción Nacional por conducto de su representante suplente ante el Consejo Estatal Electoral, presentó las acreditaciones de precandidatos de dicho partido, a favor de los ciudadanos que a continuación se relacionan..."*

1. En el oficio RCEE/002/07, se informa las acreditaciones de los ciudadanos:

    a) JOSE GABRIEL POSADA GALLEGO, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI", y
    b) RUBEN ERNESTO ARMENTA ZANABIA, como precandidato a "DIPUTADO POR EL II DISTRITO DE MEXICALI, B.C.".

2. En el oficio RCEE/003/07, se comunica las acreditaciones de:

    a) IGNACIO GARCIA DWORAK, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO";
    b) JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO, como precandidato a "DIPUTADO POR EL X DISTRITO LOCAL DE TIJUANA, B.C.";

c) FRANCISCO VERA GONZALEZ, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C."; con relación a dicho ciudadano, se presentó escrito RCEE/005/07, aclarando el puesto al que aspiraba en los términos antes anotados;
d) LEONARDO FERNANDEZ ACEVES, como precandidato a "DIPUTADO POR EL X DISTRITO LOCAL DE TIJUANA, B.C", y
e) GLORIA MARIA LOZA GALVAN, como precandidato a "DIPUTADO LOCAL POR EL IX DISTRITO LOCAL DE TIJUANA, B.C";

3. En el oficio RCEE/004/07, se comunica la acreditación del ciudadano PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.".

4. En el oficio RCEE/006/07, referente a las acreditaciones de:

a) GERARDO AYALA CERNA, como precandidato a "DIPUTADO POR EL II DISTRITO DE MEXICALI, B.C.";
b) THELMA ROSA CASTAÑEDA CUSTODIO, como precandidato a "DIPUTADA POR EL XIV DISTRITO DE ENSENADA, B.C.";
c) PABLO GENARO LOPEZ MORENO, como precandidato a "DIPUTADO POR EL VIII DISTRITO DE TIJUANA, B.C." y
d) ARMANDO TERAN CORELLA, precandidato a "DIPUTADO POR EL III DISTRITO DE MEXICALI, B.C."

5. En el oficio RCEE/007/07, se informa las acreditaciones de los ciudadanos:

a) OSCAR ROMÁN MARTÍNEZ GARZA, como precandidato a "DIPUTADO POR EL XI DISTRITO DE TIJUANA, B.C.", y
b) ENRIQUE MÉNDEZ JUÁREZ, como precandidato a "DIPUTADO LOCAL POR EL XII DISTRITO DE TIJUANA, B.C.".

6. En el oficio RCEE/010/07, se comunica las acreditaciones de:

a) MARTHA XOCHITL LÓPEZ FÉLIX, como precandidato a "DIPUTADO POR EL XII DISTRITO DE TIJUANA, B.C.";
b) JUAN CARLOS MOLINA TORRES, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.";
c) ODILAR MORENO GRIJALVA, como precandidato a "DIPUTADO POR EL VIII DISTRITO DE TIJUANA, B.C.";
d) JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ, como precandidato a "PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI, B.C";
e) MARTIN VÁZQUEZ PIÑA, como precandidato a "DIPUTADO POR EL VI DISTRITO DE MEXICALI, B.C."; y
f) CESAR MUÑOZ CORONADO, como precandidato a "DIPUTADO POR EL II DISTRITO DE MEXICALI, B.C.".

Acreditaciones todas, que incluyeron: MODELO DE ESCRITO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA PRECANDIDATO, firmadas por los representantes propietario y suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral; copia del escrito de solicitud de acreditación del ciudadano ante el Partido; copia de la exposición de motivos; copia del programa mínimo de trabajo de precampaña, y original de la constancia de registro del aspirante otorgada por el Partido; de los ciudadanos antes mencionados, y que fueron solicitadas en la forma y término que señalan los artículos 246 de la Ley de la materia, 15, 16 y 17 del Reglamento de Precampañas para el Estado de Baja California, al acompañarse la documentación requerida por los citados numerales.

XI.- Los días 13 y 15 de febrero del año que se informa, el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mediante Oficios CEE/331/2007, CEE/332/2007, CEE/333/2007, CEE/335/2007, CEE/338/2007, CEE/414/2007 y CEE/415/2007, turnó a esta Comisión del Régimen de Partidos Políticos la información referida en el apartado anterior, para los efectos legales conducentes.

XII.- Con fechas 15 y 16 de febrero del año en curso, la presente Comisión emitió Acuerdos idénticos del siguiente contenido:

> *"**PRIMERO.-** Se tiene por recibido en tiempo las solicitudes de acreditación de los Precandidatos del Partido Acción Nacional, desglosadas en los párrafos anteriores; por haberse presentado dentro del plazo legal establecido en el artículo 246 de la Ley de la materia.*
>
> ***SEGUNDO.-** De la revisión efectuada a la documentación exhibida por el Partido Acción Nacional, así como de la diversa que se encuentra siendo analizada por esta Comisión en términos de la solicitud que conforme con los artículos 102 y 103 de la Ley de la materia, fue presentada ante el Consejo Estatal Electoral, por los partidos políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro social, para conformar entre ellos una coalición electoral para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Munícipes por ambos principios en el Estado, situación que hace necesario el análisis y resolución conjunta de ambas solicitudes, es decir la de conformar una coalición así como la respectiva solicitud de acreditación de precandidatos, ambas suscritas por el Partido Acción Nacional, sobre las mismas precandidaturas en los términos precitados, lo anterior en virtud de que ambas resoluciones se encuentran íntimamente relacionadas entre sí.*
>
> ***TERCERO.-** Se instruye al Presidente de la Comisión, proceda a rendir el informe sobre las solicitudes que nos ocupan en los términos antes citados, previo al vencimiento del término que señala el artículo 103 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, y en su caso, a notificar por oficio al Partido Acción Nacional, el informe citado, haciéndoles saber las obligaciones a que están sujetos los precandidatos, en atención a lo indicado en el artículo 248 de la Ley de la materia..."*

XIII.- De lo anterior, y una vez analizado de manera conjunta los actos jurídicos consistentes en la solicitud de los Partidos Políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, para conformar coalición, su solicitud de aprobación de los lineamientos a que estarían sujetos durante sus precampañas, así como la solicitud de acreditación de los precandidatos a los distintos cargos de elección popular del Partido Acción Nacional, esta Comisión, derivado del contenido del presente Dictamen, considera que es

procedente la aprobación, en lo general, de los lineamientos de precampaña solicitada en lo individual por cada uno de los Partidos Políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, por lo que se les debe tener contendiendo en el presente proceso electoral como Partidos Políticos en lo individual y no en coalición, en términos de los artículos 1, 243, 245 y 246 de la Ley de la materia, y conforme con lo que establece el artículo 11 del Reglamento de Precampañas del Consejo Estatal Electoral, debido a las consideraciones siguientes:

Como se observa de las solicitudes de aprobación de los lineamientos de precampaña, los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, se presentan cada uno en términos del artículo 246 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, y 15, 16, 17, 18, fracción I del Reglamento de Precampañas del Consejo Estatal Electoral y como Partidos Políticos en lo individual, no como coalición en los términos del artículo 12 del citado Reglamento, tal y como fue solicitada por ellos mismos según consta ante esta Comisión y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente Dictamen.

De ahí que esta Comisión considera procedente aprobar los lineamientos de precampaña que en lo individual solicitaron los Partidos Políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social.

XIV.- Por otra parte, esta Comisión considera procedente la acreditación como precandidatos de cada Partido Político, a los siguientes ciudadanos:

a) Del Partido Acción Nacional:

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
1	GUADALUPE OSUNA MILLAN	56 AÑOS	CONCORDIA, SINALOA	CERRO DE LAS CAMPANAS 4001, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C.	GOBERNADOR DEL ESTADO
2	FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID	56 AÑOS	CD. OBREGON, SONORA.	GRAL. J. DE JESUS CLARK FLORES No. 10504, FRACC. CHAPULTEPEC, TIJUANA, B.C.	GOBERNADOR DEL ESTADO
3	JORGE RAMOS HERNANDEZ	38 AÑOS	TIJUANA, B.C	AV. LOMAS ALTAS 5943, FRACC. HACIENDA AGUA CATTE, TIJUANA, B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA,B.C.
4	MIGUEL AVILA NIEBLA	46 AÑOS	MEXICALI, B.C.	PORFIRIO DIAZ 25 COL. MADERO SUR , TIJUANA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, B.C.
5	JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO	39 AÑOS	TIJUANA,B.C.	CJON. PINO SUAREZ No. 840 , COL. LIBERTAD, TIJUANA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, B.C.
6	PABLO ALEJO LOPEZ NUÑEZ	39 AÑOS	ENSENADA, B.C.	C. NUEVE No. 225 ,COL. CENTRO, ENSENADA,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA
7	FRANCISCO VERA GONZALEZ	49 AÑOS	ENSENADA, B.C.	Espinoza 334 Zona Centro	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA,B.C.
8	JOSE FELIX ARANGO PEREZ	51 AÑOS	MEXICALI ,B.C.	AV. RIO HONDO No. 81,COL. GONZALEZ ORTEGA, MEXICALI,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI,B.C.
9	JOSE GABRIEL POSADA GALLEGO	48 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AV. PASEO DEL VALLE No. 1001, FRACC. JARDINES DEL VALLE, MEXICALI,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI, B.C.
10	ODILAR MORENO GRIJALVA	45 AÑOS	CANANEA, SONORA	CALLE DEL AIRE No. 604 FRACC. PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA,B.C.	DIPUTADO POR EL VIII DISTRITO

11	MARTHA XOCHITL LOPEZ FELIX	58 AÑOS	CULIACAN, SINALOA	CALLE BIOLOGOS No. 14209, FRACC. INDECO UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.	DIPUTADA POR EL XII DISTRITO
12	ARMANDO TERAN CORELLA	36 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLE DE LAS ACACIAS No. 1193, FRACC. LOS PINOS, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO POR EL III DISTRITO
13	JUAN CARLOS MOLINA TORRES	31 AÑOS	MAGDALENA DE KINO, SONORA.	CALLE CALETA No. 13, FRACC. LOS ANGELES, PLAYAS DE ROSARITO,B.C.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSARITO,B.C.
14	MARTIN VAZQUEZ PIÑA	43 AÑOS	FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SAUCITO, S.L.P.	PRIV. LA MACETA No. 9, FRACC. PORTICOS DEL VALLE, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO POR EL VI DISTRITO
15	GERARDO AYALA CERNA	52 AÑOS	PAJACUARAN, MICHOACAN.	ISLA DE JAVA No. 122 , FRACC. SANTA MONICA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO POR EL II DISTRITO
16	THELMA ROSA CASTAÑEDA CUSTODIO	49 AÑOS	ENSENADA, B.C.	BLVD. LAGO VICTORIA No. 466 FRACC. VALLE DORADO, ENSENADA, B.C.	DIPUTADA POR EL XIV DISTRITO
17	IGNACIO GARCIA DWORAK	40 AÑOS	TIJUANA, B.C.	BLVD. BENITO JUAREZ No. 144 QUINTA DEL MAR , PLAYAS DE ROSARITO.	PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO
18	JUAN CARLOS ROMERO SAPIENS	48 AÑOS	CANANEA, SONORA	COLIMA No. 370, COL. CONSTITUCION, PLAYAS DE ROSARITO	DIPUTADO POR EL XVI DISTRITO
19	CESAR MUÑOZ CORONADO	46 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AV. COAXAMALUCAN 1873 A FRACC. CALAFIA	DIPUTADO POR EL II DISTRITO
20	JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO	52 AÑOS	TIJUANA, B.C	C. SANTA ELENA 13001, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL X DISTRITO.
21	LEONARDO FERNANDEZ ACEVES	31 AÑOS	MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL	BLVD. LAS AMERICAS 43223, FRACC. LOMAS DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL X DISTRITO.
22	GLORIA MARIA LOZA GALVAN	41 AÑOS	TIJUANA, B.C	AV. DEL ENCINO 905, COLONIA FRANCISCO VILLA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL IX DTO.
23	PABLO GENARO LOPEZ MORENO	46 AÑOS	SAN DIEGO, CALIFORNIA	C HERNAN CORTEZ 2, FRACC. SOLER, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
24	OSCAR ROMAN MARTINEZ GARZA	36 AÑOS	MONTERREY, NUEVO LEON	PASEO LA HACIENDA 9, FRACC: LA HACIENDA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL XI DISTRITO.
25	ENRIQUE MENDEZ JUAREZ	39 AÑOS	TIJUANA, B.C	C 16 17, COLONIA LIBERTAD PARTE ALTA, TIJUANA, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL XII DISTRITO.
26	CARLOS GALVAN ESPINOZA	47 AÑOS	MEXICALI, B.C	CJON. MICHOACAN 1462, COLONIA PUEBLO NUEVO, MEXICALI, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL I DISTRITO
27	GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE	36 AÑOS	MEXICALI, B.C	PRIV. SAN MARINO 3268, FRACC. VILLA DEL PALMAR.	DIPUTADO LOCAL POR EL IV DTO.
28	GABRIEL MORGAN LARA	31 AÑOS	MEXICALI, B.C	AV. ANTONIO DE MENDOZA 1074, COL. PRO-HOGAR, MEXICALI, B.C	DIPUTADO POR EL III DISTRITO.
29	ENRIQUE PEREZ TORRES LARA	32 AÑOS	MEXICALI, B.C	C COLINA 316, FRACC. SAN MARCOS, MEXICALI, B.C	DIPUTADO LOCAL POR EL I DISTRITO.
30	VICTOR GONZALEZ ORTEGA.	39 AÑOS	MEXICALI, B.C	AVE. ALMENDRO 151, COLONIA ROBLEDO, MEXICALI, B.C	DIPUTADO POR EL VI DISTRITO.
31	AIDA AMADOR TAVARES	66 AÑOS	ENSENADA, B.C	C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 119, FRACC. BAHIA, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
32	JULIAN LEOBARDO RIVERA VELAZQUEZ	53 AÑOS	GUATABANPO, SONORA	C SOTAVENTO 108, FRACC. COSTA BELLA II, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
33	ROGELIO AROS GUZMAN	44 AÑOS	MEXICALI, B.C	C CUARTA 1987, FRACC. GRANADOS, EMSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XV DTO.
34	MIGUEL ANGEL CASTILLO ESCALANTE	48 AÑOS	CORRALES, SOMBRERETE, ZACATECAS	AVE. GERANIOS 308, FRACC. LOMITAS INDECO III, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL DTO. XIV
35	ABELARDO ANTILLON MACIAS	38 AÑOS	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	C COBRE 401, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, ENSENADA, B.C	DIPUTADO POR EL XIV DTO.
36	LEOPOLDO MORAN	65	ACATLAN DE OSORIO,	CALLE L No. 464 ,EL SAUZAL,BAJA	DIPUTADO POR EL

	DIAZ	AÑOS	PUEBLA	CALIFORNIA, ENSENADA,BC.	XIV DISTRITO
37	ISRAEL STABINSNKY VELASQUEZ	35 AÑOS	CUAUTLA, MORELOS	C DE LA LAVA 2341, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
38	GERONIMO GONZALEZ IBARRA	43 AÑOS	TIJUANA, B.C	C COPERNICO 250, COL, POSTAL , TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL XII DTO.
39	JOSE ANTONIO ARAIZA REGALADO	36 AÑOS	TIJUANA, B.C	C. ZAFIRO 6830, FRACC. EL RUBI, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL IX DTO.
40	ADOLFO ALVAREZ SALGADO	64 AÑOS	MEXICALI, B.C	AVE LAGO CHAPULTEPEC 102, FRACC. EL LAGO, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL XI DTO.
41	MANUEL GONZALEZ REYES	41 AÑOS	TIJUANA, B.C	BLVD. EL MIRADOR 660, FRACC. EL MIRADOR, TIJUANA, B.C	DIPUTADO POR EL VIII DTO.
42	RODOLFO VALDEZ GUTIERREZ	53 AÑOS	MEXICALI, B.C	AVE. ANTONIO DE MENDOZA 1420, FRACC. VISTA HERMOSA, MEXICALI, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
43	DONALDO EDUARDO PEÑALOSA AVILA	35 AÑOS	TECATE, B.C	CALLE ALDRETE 128, INT 3, FRACC. ROMERO, TECATE, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
44	RICARDO MEJORADO RUIZ	32 AÑOS	TECATE, B.C	C OAXACA 91, COLONIA LOMA ALTA, TECATE, B.C	PRESIDENTE MUNICIPAL
45	RUBEN ALANIS QUINTERO	38 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. LAURELES 398 FRACC. LOS PINOS, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO III DISTRITO
46	ARMANDO GUTIERREZ VIDAL	46 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. COLIMA 2355, COL REVOLUCION, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
47	JUAN MANUEL MOLINA GARCIA	36 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. LOS DORADOS 1395, COL VILLANOVA, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
48	RENE TIZNADO FERNADEZ	67 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. ZARAGOZA SUR 2073, COL. NUEVA, MEXICALI,B.C.	DIPUTADO II DISTRITO

b) Del Partido Nueva Alianza:

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
1	JUAN MANUEL ANDRADE AYALA	46 AÑOS	LA CALERA, MICHOACÁN	EJIDO GERTRUDIS GARCÍA SÁNCHEZ, VALLE DE MEXICALI	DIPUTADO V DISTRITO
2	MARIA ESTHER MARTÍNEZ PÉREZ	46 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. BENITO JUÁREZ 120, EJIDO HERMOSILLO, VALLE DE MEXICALI	DIPUTADO V DISTRITO
3	ALMA BELIA GARCÍA VELASCO	66 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. HAMBURGO 217, FRACC. VILLAFONTANA, MEXICALI,B.C.	REGIDOR MEXICALI
4	DIANA ELIZABETH RAMÍREZ CASTELLANOS	24 AÑOS	MEXICALI,B.C.	AV. 5 DE FEBRERO 441, COL. CARBAJAL, MEXICALI,B.C.	REGIDOR MEXICALI
5	CIANNY ALFONSO SOTO JUÁREZ	24 AÑOS	TECATE, B.C.	COL. AMPLIACION COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE, B.C.	REGIDOR TECATE
6	MERCEDES DE FATIMA ALCALA FÉLIX	52 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLEJON REFORMA 501 PONIENTE COL. PRO HOGAR, TECATE, B.C.	REGIDOR TECATE
7	ROGELIO GUDIÑO VALENZUELA	51 AÑOS	TIJUANA, B.C.	UNIVERSIDAD 2236, FRACC. OTAY UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.	DIPUTADO XIII DISTRITO
8	IRMA SALGADO GONZÁLEZ	41 AÑOS	TIJUANA, B.C.	CIRCUITO POPOCATEPETL 703, FRACC. LA SIERRA TIJUANA, B.C.	DIPUTADO XIII DISTRITO
9	JORGE DEMETRIO OLAZABAL SÁNCHEZ	38 AÑOS	TORREÓN COAHUILA	HIGUERAS 13 FRACC. PINO DE AGÜERO, LA MESA, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIUANA
10	BRENDA LORENA EQUIAHUA LÓPEZ	27 AÑOS	TIJUANA, B.C.	SECCION DORADO 2051, PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
11	ROSA MARÍA CORNEJO	41 AÑOS	GOMEZ PALACIOS, DURANGO	CALLE JESÚS GONZÁLEZ 209, COL. BENITO JUÁREZ, PLAYAS DE ROSARITO	REGIDOR ROSARITO
12	JUAN ANTONIO TRUJILLO PEDRAZA	41 AÑOS	LINARES, NUEVO LEÓN	JESÚS GONZÁLEZ 3, COL. PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO	REGIDOR ROSARITO
13	SERAFÍN GONZÁLEZ JUÁREZ	43 AÑOS	MÉXICO, D.F.	CEREZOS 457, FRACC. VILLAS DEL REAL 2, ENSENADA, B.C.	REGIDOR ENSENADA

14	NORA EMILIA CHEQUER GUIJARRO	43 AÑOS	MÉXICO, D.F.	PAREO DE YATE, 181, LAS CIBOLAS DEL MAR, ENSENADA, B.C.	REGIDOR ENSENADA

c) Del Partido Encuentro Social:

NO.	NOMBRE	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	DOMICILIO	CARGO
1	LUIS MORENO HERNÁNDEZ	33 AÑOS	CUERNAVACA, MORELOS	HACIENDA DEL GOLFO 9303, FRACC. HACIENDA DEL PACIFICO, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
2	ISABEL HERNÁNDEZ JAUREGUI	41 AÑOS	MÉXICO, D.F.	CALLE SAN FELIPE 5456, COL. LOMAS DEL PACÍFICO, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
3	DANIEL BUSTAMANTE DIARTE	50 AÑOS	CULIACÁN, SINALOA	SORRENTINO 10234, INT. 3, PRIVADA SASARI, SANTA FE 5TA SECCION, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
4	JOSÉ ADELAIDO PAEZ OCHOA	51 AÑOS	SANALONA, SINALOA	CALLE COLIMAN, 7134, FRACC. EMPERADORES, TIJUANA, B.C.	REGIDOR TIJUANA
5	CAÍN ALEJO CASTRO LÓPEZ	34 AÑOS	GUAMUCHIL, SINALOA	QUINTANA ROO, LOTE 12 MANZANA 139, COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO	DIPUTADO XVI DISTRITO
6	SERGIO MARGARITO ROJAS GONZÁLEZ	44 AÑOS	MEXICALI, B.C.	ACAPULCO 727 COL. ESPERANZA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
7	REYES ARTURO GARCÍA CABADA	36 AÑOS	MEXICALI, B.C.	AGUSTÍN CASTRO SUR 481, FRACC. ALAMEDA, MEXICALI, B.C.	DIPUTADO I DISTRITO
8	JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELASCO	47 AÑOS	TECATE, B.C.	CALLE F 186, COL. MODERNA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
9	ARTURO BECERRA ORTIZ	38 AÑOS	MEXICALI, B.C.	CALLEJON VICENTE GUERRERO 1477, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
10	ALFREDO FERREIRA MAGAÑA	40 AÑOS	TIJUANA, B.C.	APATZINGAN 500, COL. LAZARO CARDENAS, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
11	ROSA ELENA SANUDO URREA	39 AÑOS	HERMOSILLO, SONORA	ALVARO OBREGON 2018, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C.	DIPUTADO VII DISTRITO
12	JORGE JESÚS SÁNCHEZ BARRAZA	52 AÑOS	CD. MORELOS, MEXICALI, B.C.	MAGISTERIO 1744 COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C.	DIPUTADO XV DSITRITO
13	MARIA DEL CONSUELO ARMENDARIZ FLORES	39 AÑOS	GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ	PLAYA ANA MARIA 349, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, ENSENADA, B.C.	DIPUTADO XV DISTRITO

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 98, 101 a 103, 121 y 122 fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California; 27, fracción III y 102 del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de este Órgano Superior Normativo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- No se aprueba el convenio de la coalición presentado por los partidos políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, para postular candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, así como fórmulas de candidatos a diputados y munícipes, por ambos principios, en los dieciséis distritos electorales y en los cinco municipios en que se divide el territorio de la entidad; en base a las consideraciones expuestas en los Considerandos del presente dictamen.

SEGUNDO.- Se aprueban, en lo general, los lineamientos de precampaña informados por los Partidos Políticos, Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, en términos de los Considerandos del presente Dictamen.

TERCERO.- Es procedente la acreditación de los precandidatos solicitada por el Partido Acción Nacional sobre las candidaturas que individualizadamente identifica el cuadro ilustrativo contenido en el Considerando XIV del presente Dictamen; quedando estos y su Partido, sujetos al cumplimiento y observancia de sus obligaciones en términos de Ley.

CUARTO.- Es procedente la acreditación de los precandidatos solicitada por el Partido Nueva Alianza, a las candidaturas que individualizadamente identifica el cuadro ilustrativo contenido en el Considerando XIV del presente Dictamen; quedando estos y su Partido, sujetos al cumplimiento y observancia de sus obligaciones en términos de Ley.

QUINTO.- Es procedente la acreditación de los precandidatos solicitada individual por el Partido Encuentro Social, a las candidaturas que identifica en el cuadro ilustrativo contenido en el Considerando XIV del presente Dictamen; quedando estos y su Partido, sujetos al cumplimiento y observancia de sus obligaciones en términos de Ley.

SEXTO.- Extiéndanse las constancias de acreditación a los precandidatos correspondientes.

Notifíquese a los partidos políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, el presente dictamen.

DADO en la sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil siete.

C. RAÚL FLORES ADAME
PRESIDENTE

Bajo protesta y en rechazo por no haber

C. TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ
VOCAL

C. JAIME VARGAS FLORES
VOCAL

tenido oportunidad de participar en su elaboración

C. SARA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SECRETARIA TÉCNICA